



منظمة
العمل
الدولية



الوكالة الإيطالية
للتنمية والتعاون



Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation

دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق BRM





هذا العمل مرخص بموجب ترخيص المشاع الإبداعي نسب المصنف 4.0 دولي. للاطلاع على نسخة من هذا الترخيص، يرجى زيارة الموقع التالي <https://creativecommons.org/licences/by/4.0/> ويمكن للمستخدم إعادة استعمال أو مشاركة (نسخ وإعادة توزيع) وتكييف (إعادة مزج وتحويل والاستناد إلى العمل الأصلي) كما هو مفصل في الترخيص. ويجب على المستخدم أن يذكر منظمة العمل الدولية بوضوح باعتبارها مالكة العمل الأصلي وأن يشير إلى ما إذا تم إجراء تغييرات عليه. لا يسمح باستخدام رمز واسم وشعار منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالترجمات أو التعديلات أو غيرها من الأعمال المشتقة.

الإسناد - يجب على المستخدم الإشارة إلى ما إذا كان قد تم إجراء تغييرات ويجب أن يستشهد بالعمل على النحو التالي: [دليل تسجيل الأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق، جنيف: مكتب العمل الدولي، 2025. © منظمة العمل الدولية].

الترجمات - في حالة ترجمة هذا العمل، يجب إضافة نص إخلاء المسؤولية التالي إلى الإسناد: هذه ترجمة لحقوق الطبع والنشر الخاصة بمنظمة العمل الدولية. ولم يتم إعداد هذه الترجمة أو مراجعتها أو المصادقة عليها من جانب منظمة العمل الدولية ولا ينبغي اعتبارها ترجمة رسمية لمنظمة العمل الدولية. وتخلي منظمة العمل الدولية مسؤوليتها الكاملة عن محتواها ودقتها. وتقع المسؤولية على عاتق صاحب (أصحاب) الترجمة فقط.

التعديلات - في حالة تعديل هذا العمل، يجب إضافة نص إخلاء المسؤولية التالي إلى الإسناد: هذا تعديل لعمل محمي بحقوق الطبع والنشر لمنظمة العمل الدولية. ولم يتم إعداد هذا التعديل أو مراجعته أو المصادقة عليه من جانب منظمة العمل الدولية ولا ينبغي اعتباره تعديلاً رسمياً لمنظمة العمل الدولية. وتلي منظمة العمل الدولية مسؤوليتها الكاملة عن محتواها ودقتها. وتقع المسؤولية على عاتق صاحب (أصحاب) التعديل فقط.

مواد صادرة عن طرف ثالث - لا ينطبق ترخيص المشاع الإبداعي هذا على المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر غير التابعة لمنظمة العمل الدولية والواردة في هذا المنشور. إذا كانت المادة مسندة إلى طرف ثالث، فإن مستخدم هذه المواد هو المسؤول الوحيد عن الحصول على الأذونات اللازمة من صاحب الحقوق وسيكون وحده المسؤول عن أي انتهاك مزعوم.

أي نزاع ينشأ بموجب هذا الترخيص ولا يمكن تسويته وديا يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). ويلتزم الطرفان بأي حكم يصدر نتيجة لهذا التحكيم باعتباره الحكم النهائي لمثل هذا النزاع.

يجب توجيه جميع الاستفسارات بشأن الحقوق والتراخيص إلى وحدة مطبوعات منظمة العمل الدولية (الحقوق والتراخيص) على البريد الإلكتروني: rights@ilo.org. ويمكن العثور على معلومات حول منشورات منظمة العمل الدولية والمنتجات الرقمية على الرابط التالي: www.ilo.org/publns

ISB

(Print) 9789220414613

(Web PDF) 9789220414620

إن التسميات المستخدمة في منشورات منظمة العمل الدولية وقواعد بياناتها، التي تتفق مع ممارسات الأمم المتحدة، ولا عرض البيانات الوارد فيها، لا تنطوي على أي رأي من جانب منظمة العمل الدولية بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها.

الآراء ووجهات النظر المعرب عنها في هذا المنشور هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، ولا تمثل بالضرورة آراء منظمة العمل الدولية أو وجهات نظرها أو السياسات التي تتبعها.

الإشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية لا تعني مصادقة منظمة العمل الدولية عليها، كما أن إغفال ذكر شركات أو منتجات أو عمليات تجارية معينة ليس علامة على عدم إقرارها.

طبع في (العراق)



منظمة
العمل
الدولية



الوكالة الإيطالية
للتنمية والتعاون



Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation

◀ دليل تسجيل المشاريع
والأعمال الصغيرة
والمتوسطة في العراق
BRM

جدول المحتويات

V	تمهيد
VI	الشكر والتقدير
1	ملخص تنفيذي
2	منهجية إعداد الدليل
4	لماذا يجب عليك تسجيل مشروعك؟
6	كيف أبدأ؟
6	رأس المال وتمويل المشروع
6	عدد ونوع العاملين في المشروع
7	الرسوم والضرائب
7	الملكية وتنظيم العمل
7	دراسة الجدوى
9	أنواع الاشكال التنظيمية للمشروع
9	المشروع التجاري
10	المشروع الصناعي
10	المشروع الزراعي
10	المشروع الخدمي
12	الاسم التجاري
12	ما هو الاسم التجاري للمشروع؟
12	ما هي فوائد الاسم التجاري من الناحية العملية وهل له قيمة مادية؟
12	هل يوفر القانون حماية للاسم التجاري؟
12	ما هي أهم شروط اختيار الاسم التجاري؟
13	هل يجوز للتاجر اختيار اسمه الشخصي كإسم تجاري؟
13	هل تعيين اسم تجاري اختياري ام ملزم لمزاولة النشاط؟
13	ما هي الجهات التي تتولى تسجيل الاسم التجاري؟
15	العلامة التجارية
15	ما هي أهم فوائد تسجيل العلامة التجارية؟
15	أين يتم تسجيل العلامة التجارية؟
16	كيف أفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟
16	مشروع خدمي ولا ينتج أو يتاجر بسلع خاصة به، كيف أحمي علامة مشروعتي؟

جدول المحتويات

V	تمهيد
VI	الشكر والتقدير
1	ملخص تنفيذي
2	منهجية إعداد الدليل
4	لماذا يجب عليك تسجيل مشروعك؟
6	كيف أبدأ؟
6	رأس المال وتمويل المشروع
6	عدد ونوع العاملين في المشروع
7	الرسوم والضرائب
7	الملكية وتنظيم العمل
7	دراسة الجدوى
9	أنواع الاشكال التنظيمية للمشروع
9	المشروع التجاري
10	المشروع الصناعي
10	المشروع الزراعي
10	المشروع الخدمي
12	الاسم التجاري
12	ما هو الاسم التجاري للمشروع؟
12	ما هي فوائد الاسم التجاري من الناحية العملية وهل له قيمة مادية؟
12	هل يوفر القانون حماية للاسم التجاري؟
12	ما هي أهم شروط اختيار الاسم التجاري؟
13	هل يجوز للتاجر اختيار اسمه الشخصي كإسم تجاري؟
13	هل تعيين اسم تجاري اختياري ام ملزم لمزاولة النشاط؟
13	ما هي الجهات التي تتولى تسجيل الاسم التجاري؟
15	العلامة التجارية
15	ما هي أهم فوائد تسجيل العلامة التجارية؟
15	أين يتم تسجيل العلامة التجارية؟
16	كيف أفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟
16	مشروع خدمي ولا ينتج أو يتاجر بسلع خاصة به، كيف أحمي علامة مشروعتي؟

يعاني العراق من انخفاض كبير في تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رسمياً، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 84% منها تعمل في القطاع غير المنظم، ما يقيد نمو القطاع الخاص، ويضعف فرص أصحاب المشاريع في الوصول الى التمويل والخدمات القانونية، ويقلل من قدرتهم على التوسع والاستدامة. كما يحرم العاملين فيها من حقوقهم الأساسية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وضمانات الأجور، في وقت تبلغ فيه نسبة البطالة 16.5% ويعمل نحو ثلث القوى العاملة في القطاع غير الرسمي.

استجابة لهذه التحديات، أعد هذا الدليل لتقديم خطوات عملية ومنظمة تسهل على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الانتقال الى الاقتصاد المنظم، بما يعزز من فرصهم في الامتثال القانوني، وتحقيق الاستدامة، وتحسين ظروف العمل، وخلق فرص عمل لائقة.

تم تطوير هذا الدليل بدعم من منظمة العمل الدولية ضمن مشروع "نحو فرص عمل أكثر وفضل من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص في جنوب العراق - مع التركيز على الأعمال الخضراء"، بتمويل من إيطاليا من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبقيادة وزارة التجارة - دائرة تطوير القطاع الخاص، وبمشاركة فعالة من مختلف الشركاء الاجتماعيين والحكوميين وأصحاب المصلحة.

وقد تم تطوير هذا الدليل بمنهجية تشاركية، انطلقت من دراسة وتحليل واقع تسجيل المشاريع في محافظات البصرة والمثنى وبغداد، واستخلاص أبرز التحديات والفجوات، ثم تشكيل لجنة فنية تضم 25 جهة من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، بقيادة دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية.

كما شملت المنهجية تنظيم لقاءات تشاورية مع أصحاب المشاريع وممثلي المؤسسات، وجلسات حوارية مع رواد الأعمال والمستشارين والخبراء المحليين، لتحليل الملاحظات الواردة والاستفادة من الخبرات الميدانية، وصولاً الى مراجعة شاملة لمسودة الدليل والتأكد من توافقها مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، واعتماد النسخة النهائية كمرجع عملي موثوق ومتاح إلكترونياً، وقابل للتحديث، يخدم جميع أصحاب المشاريع في مختلف المحافظات، ويدعمهم في التسجيل الرسمي وتحقيق العمل اللائق والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وجميع الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيين وكافة الجهات التي ساهمت في إعداد هذا الدليل.

د. مها قطاع

المنسقة القطرية - منظمة العمل الدولية - العراق

مالك الدريعي

مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص - وزارة التجارة

الشكر والتقدير

نتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى جميع الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيين وكافة الجهات التي ساهمت في إعداد هذا الدليل، بما في ذلك:

- وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات
- وزارة التخطيط
- وزارة الصناعة والمعادن
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- وزارة الزراعة
- وزارة المالية
- وزارة البيئة
- وزارة الثقافة والسياحة والآثار
- البنك المركزي العراقي
- اتحاد الغرف التجارية
- اتحاد الصناعات العراقي
- الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
- نقابتا المهندسين الزراعيين والكيميائيين
- ممثلو العمال

نشكر الانسة غادة مصطفى، مدير قسم نقطة تجارة العراق في دائرة تطوير القطاع الخاص، على جهودها المستمرة في التنسيق والمتابعة، ومساهماتها الفنية طوال مراحل إعداد الدليل.

كما نشكر:

- مؤسسة المحطة لريادة الأعمال
- شبكة ريادة الأعمال العراقية (GEN Iraq)
- شركة القرار السومري للاستشارات القانونية
- المحامي السيد مصطفى قصي

وجميع الشركاء الآخرين الذين ساهموا بالبيانات والمعلومات التي اثرت محتوى الدليل

نتقدم بالشكر ايضا الى الانسة امال بني عواد، مديرة مشروع "نحو فرص عمل اكثر وافضل من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص في جنوب العراق - مع التركيز على الأعمال الخضراء"، والسيد محمد عبد الامير، مسؤول اول في المشروع، على مساهماتهم القيمة والدعم التقني في إعداد وتطوير هذا الدليل.

نأمل أن يشكل هذا الدليل والذي اعد خلال عام 2025 مرجعا عمليا يسهم في تنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والاستمرار، مع التأكيد على ضرورة تحديثه باستمرار ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية في البلاد.

المخلص التنفيذي

رغم تنوع الموارد والقطاعات في العراق، فقد تأثر الاقتصاد بالحروب والصراعات، مما أدى إلى تراجع وسائل الإنتاج وارتفاع التحديات الاقتصادية مثل البطالة. بلغ عدد سكان العراق 46 مليوناً و118 ألف نسمة في 2024، حيث بلغت نسبة السكان النشيطين اقتصادياً 41.61%. وتشير بيانات مسح العمالة والبطالة 2021 إلى نسبة بطالة تصل إلى 16.5% مع وجود 5.73 مليون عامل في وظائف غير منظمة، أي ثلث القوى العاملة. ورغم هذه التحديات، يظل العراق بيئة واعدة للاستثمار، لكن هناك ضعف في تسجيل المشاريع رسمياً. تقدر الدراسات عدد المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بين 377,000 و840,000، مع 84% منها تعمل بشكل غير رسمي. ويعكس تقرير البنك الدولي 2022 تعقيد الإجراءات اللازمة لتأسيس الأعمال، حيث تتطلب ما بين 8 إلى 9 إجراءات وتستغرق من 2 إلى 4 أشهر. أهم أسباب عدم التسجيل تشمل قلة المعرفة بالإجراءات، وارتفاع رسوم التسجيل، وتجنب الضرائب. ومن هنا جاءت الحاجة إلى إعداد هذا الدليل، الذي يهدف إلى سد هذه الفجوة وتقديم إرشادات واضحة حول إجراءات تسجيل المشاريع، والقطاعات الاقتصادية المتاحة، والأشكال القانونية الممكنة للأعمال، بما يساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في العراق وتسهيل الإجراءات على أصحاب المشاريع.

يساهم هذا الدليل في عرض إجراءات التسجيل بشكل سلس ومبسط ويسعى لتوجيه رواد الأعمال نحو مسارات قانونية واضحة لتأسيس أعمالهم، حيث سيكون مرجعاً أساسياً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق. يقدم هذا الدليل خارطة طريق مفصلة لعملية تسجيل الأعمال التي قد تبدو معقدة في بعض الأحيان. مما يعوق العديد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع عن إضفاء الطابع المنظم على مشاريعهم ويؤثر سلباً على نمو القطاع الخاص في العراق.

كما يوفر الدليل إرشادات تفصيلية حول خطوات التسجيل الأساسية، بما في ذلك تسجيل الاسم التجاري، اختيار الهيكل القانوني، و الامتثال للالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، وكذلك التراخيص والموافقات الضرورية بناءً على نوع النشاط، مثل الموافقات البيئية أو تراخيص وزارة الزراعة والموافقات الصحية.

من خلال هذا الدليل، سيتمكن أصحاب المشاريع من فهم جميع جوانب عملية التسجيل، مما يسهل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن هيكل مشاريعهم ويساهم في إضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم. سيفتح ذلك أمامهم الفرص القانونية والمالية، مثل تسهيل الوصول إلى القروض والبرامج التمويلية، كما يعزز فهمهم لحقوق الملكية الفكرية، مما يعزز مصداقية مشاريعهم في السوق، سيمنحهم هذا الدليل رؤية واضحة وشاملة لكل خطوة من خطوات التسجيل القانونية والعملية، مما يجعله أداة حيوية لبناء أساس قوي لمشاريع صغيرة ومتوسطة ذات طابع رسمي في العراق. وبالتالي، يعزز هذا الدليل فرص نجاح هذه المشاريع واستدامتها على المدى الطويل، كذلك أثره على العمال من خلال المساهمة في تحسين ظروف العمال من خلال مساعدة المشاريع للامتثال لقانون الضمان الاجتماعي، مما يضمن حقوقهم في المنصوص عليها.

أخيراً، تم تطوير هذا الدليل ليكون متوافقاً بالكامل مع المتطلبات القانونية والإدارية الحالية في العراق، حيث عملت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهات الحكومية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والخبراء المحليين على صياغته، مع ضمان تحديثه المستمر عبر الإنترنت. شملت منهجية الإعداد عدة مراحل، منها دراسة الوضع الراهن تشكيل لجنة فنية برئاسة دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة التشاور مع الأطراف المعنية، عقد جلسات حوارية، ومراجعة شاملة للمسودة لضمان التوافق مع القوانين والتشريعات السارية. وفي النهاية، تم اعتماد النسخة النهائية للدليل كأداة مرجعية تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز بيئة الأعمال في العراق.

◀ منهجية إعداد الدليل

يهدف هذا الدليل إلى تقديم خطوات عملية تسهم في تسهيل تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، مع ضمان توافق الإجراءات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والإدارية المحلية. وقد تم تطويره من خلال تعاون فعال بين الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والخبراء المحليين، مما يمنحه مصداقية ودقة عالية تتماشى مع البيئة المحلية

ارتكزت المنهجية على التشاور والتفاعل المستمر مع أصحاب المصلحة لضمان أن يكون الدليل واقعيًا وملائمًا لمختلف السياقات، كما سيكون متاحًا عبر الإنترنت ليبقى مرنا وقابلًا للتحديث وفق تطورات بيئة الأعمال في العراق. شملت منهجية إعداد الدليل عدة مراحل متتابعة ومتكاملة، كما يلي

المرحلة التحضيرية

دراسة الأدبيات والبحوث الحالية دراسة وتحليل الوضع الراهن لعملية تسجيل المشاريع في مناطق البصرة والمثنى وبغداد. استخراج المؤشرات والاحتياجات تحديد النقاط الأساسية التي يجب معالجتها في الدليل بناءً على نتائج التحليل المبني، وتحديد الفراغات التي يتطلب العمل عليها

تشكيل فريق عمل من كافة أصحاب المصلحة

اختيار فريق العمل تشكيل فريق عمل تضم 25 جهة تمثل القطاعين الحكومي وغير الحكومي، بما في ذلك ممثلين عن أصحاب العمل، والعمال والنقابات ذات العلاقة قيادة فريق العمل تتولى دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة قيادة الفريق لضمان التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية وبدعم فني من منظمة العمل الدولية

التشاور مع الأطراف المعنية

تنظيم لقاءات استشارية تنظيم اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة، لجمع الآراء والملاحظات المتعلقة بالعملية تحليل التغذية الراجعة دراسة الملاحظات والآراء المستخلصة من المشاركين، بهدف تحديد أفضل الممارسات والتحديات التي قد تواجه أصحاب المشاريع

مجموعات النقاش

جلسات حوارية عقد جلسات حوارية مع رواد الأعمال وأصحاب المصالح المختلفين والمستشارين لتقييم محتوى الدليل والحصول على مقترحات لتحسينه دمج الخبرات العملية الاستفادة من الخبرات العملية للأطراف المعنية في صياغة مسودة الدليل، مما يضمن أن تكون المعلومات والاقتراحات قابلة للتطبيق في الواقع المحلي

ورشات التحقق

مراجعة المسودة: إجراء مراجعة شاملة لمسودة الدليل من قبل فريق العمل وأصحاب المصلحة في ورش عمل تفاعلية. تهدف إلى تقييم محتوى الدليل
التوافق مع القوانين التأكد من توافق المسودة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في العراق، وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الإدارية والتشريعية الجديدة

التطوير النهائي

اعتماد النسخة النهائية اعتماد النسخة النهائية بعد استيفاء كافة المتطلبات وضمان شمولية محتوى الدليل وملاءمته
لكافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق
نشر الدليل: إصداره كأداة مرجعية تسهم في تسهيل إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال
في العراق، مع إتاحتها عبر الإنترنت لضمان مرونته وإمكانية تحديثه بما يواكب تطورات بيئة الأعمال

ابدأ مشروعك بذكاء: التنظيم، الحماية، والنمو

صفحة 6

كيف أبدأ؟

خطوات واضحة وبسيطة، يمكنك الانطلاق بمشروعك بكل ثقة.



صفحة 4

لماذا يجب عليك تسجيل مشروعك؟

تسجيل مشروعك هو بداية الطريق لبناء عمل ناجح ومستقر يُعترف به رسميًا ويملك فرصًا للنمو والدعم.



صفحة 4

فوائد تسجيل المشروع

استفد من الدعم، الحماية، والفرص التي يوفرها التسجيل الرسمي.



صفحة 9

أنواع الأشكال التنظيمية للمشروع

اختر الشكل الأنسب لمشروعك لضمان نجاحه وتطوره (تجاري، صناعي، زراعي، خدمي).



صفحة 15

العلامة التجارية

لِثَّ وجودك في السوق بحماية علامتك التجارية.



صفحة 12

الاسم التجاري

تميّز في السوق باسم قانوني يعكس هوية مشروعك.



صفحة 17

اختيار شكل المشروع

كل شكل قانوني يمنحك مزايا تناسب طبيعة عملك.



صفحة 35

إجازة ممارسة المهنة

منح إجازة ممارسة المهنة من الجهة القطاعية المشرفة لتعزيز الكفاءة والاعتماد الرسمي.



صفحة 18

إجراءات التسجيل

خطوات سهلة ومباشرة لبدء قانونية قوية.



صفحة 38

تسجيل العلامة التجارية

أفكارك ومشاريعك تستحق الحماية والدعم.



صفحة 49

الضرائب في العراق

كل ما تحتاج معرفته عن الضرائب لمشروعك.



صفحة 55

نصائح إضافية

ابق على اطلاع دائم بالتحديثات، وانغمس التعليمات والفرص المقدمة من الجهات المختصة لتعزيز فرص نجاح مشروعك.



صفحة 52

التسجيل في الضمان الاجتماعي

قدّم الأمان لك وللموظفك مع ضمان اجتماعي رسمي.



◀ لماذا يجب عليك تسجيل مشروعك؟

قبل اتخاذ أي خطوة لإنشاء أو توسيع أو تطوير مشروعك، يجب أن تدرك أن إنشاء مشروعك بشكل رسمي وتسجيله هو الأساس الذي يضمن استدامته ونجاحه. التسجيل الرسمي لا يقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء سمعة قوية وحماية حقوقك. من خلال هذه الخطوة، تفتح أمامك العديد من الفرص المالية والتجارية التي تسهل لك التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. إليك الفوائد التي ستحصل عليها عند تسجيل مشروعك بشكل رسمي في العراق:

. إجراء المعاملات المالية الرسمية لمشروعك بأمان وامتنال للقوانين النافذة
من خلال التسجيل الرسمي، يمكنك إجراء جميع المعاملات المالية بشكل قانوني وشفاف، إذ يتيح لك ذلك فتح حسابات بنكية رسمية، وإجراء التحويل المالي واستقبال الأموال من العملاء بشكل سهل وآمن. والحصول على كشف حساب بحركة الأموال تسهل إجراء وتنظيم الأمور المحاسبية لكافة الأغراض ومنها التحاسب الضريبي. إن الحصول على هذه الوسيلة القانونية تتيح لك إجراء المعاملات المالية الخاصة بالمشروع دون الخوف من التعرض

للعقوبات أو الغرامات المالية

توسيع مشروعك لفروع أو مواقع أو أسواق جديدة
يفتح لك التسجيل الرسمي الباب للدخول في عقد الصفقات وإبرام العقود المدنية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الجهات، وهذا الإجراء مهم لحماية قانونياً. ويتيح لك التسجيل توسيع حجم مشروعك والعمل في مواقع جديدة، ويمكنك من الحصول على التراخيص اللازمة لفتح فروع في مناطق أخرى من العراق، أو التوسع خارج البلاد. كما يسهل لك الحصول على إجازة التصدير والاستيراد لممارسة نشاطك.

التسويق والإعلان

يسمح لك التسجيل الرسمي بالإعلان عن منتجاتك وخدماتك بشكل قانوني في جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون والراديو والإنترنت. يمكنك المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات المحلية والدولية والتواصل مع عملاء جدد في أسواق جديدة.

استقطاب عمال من ذوي الخبرة والمهارة

استقطاب عمال من ذوي الخبرة والمهارة يفضل العمال من ذوي المهارة والخبرة العمل في مشاريع وأعمال مسجلة رسمياً، حيث يوفر لهم ذلك شعوراً بالأمان والاستقرار. إذ يمكنك التسجيل من تعزيز الثقة وبناء السمعة الجيدة لجذب أفضل المواهب للعمل لديك.

التمتع بمزايا قانون الضمان الاجتماعي لك ولعمالك

من خلال التسجيل الرسمي لمشروعك، ستتمكن من الاستفادة من مزايا قانون الضمان الاجتماعي، كما ستتمكن أيضاً من الاشتراك في مظلة الضمان الاجتماعي كصاحب مشروع، بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من تسجيل العاملين لديك، هذا يوفر لك ولعمالك الاستفادة من المزايا العديدة للاشتراك بالضمان الاجتماعي، ويضمن حق وعمالك أيضاً، مما يعزز استقرارهم ويزيد من ولائهم لمشروعك.

الحصول على المنح والقروض التجارية والمنافع

تمتلك عملية التسجيل الرسمي من الحصول على المنح والقروض سواء كانت من مبادرات الحكومة أو من خلال البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، كما يمكنك الاستفادة من المنافع والخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية والخاصة والمؤسسات المسجلة، مثل برامج التدريب، خدمات الاستشارات، فرص المشاركة في البرامج الحكومية، والتأمين من الحوادث.

تأمين الحماية القانونية لمشروعك وشهرته

يمنحك التسجيل الرسمي حماية قانونية لمشروعك وشهرته والسلع والخدمات التي تقدمها، ويمنع الآخرين من استخدام اسمك أو علامتك التجارية بشكل غير قانوني. يمكنك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول منافستك بطرق غير مشروعة، ويتيح لك الحصول على تعويض مادي مقابل الأضرار التي تقع عليك نتيجة ذلك.

إعطاء الثقة لجذب المزيد من الزبائن

يعزز التسجيل الرسمي الثقة بينك وبين الزبائن، مما يساهم في جذب زبائن جدد خاصة الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تفضل التعامل مع الشركات المسجلة قانونياً.

◀ كيف أبدأ؟

إذا كانت لديك فكرة أو طموح لإطلاق مشروع خاص، أو لديك مشروع قائم غير مسجل.. فمن الضروري اختيار الشكل الأنسب للمشروع، سواء كان مكتباً، محلاً مشروعاً فردياً، أو شركة مملوكة بالكامل أو بشراكة مع آخرين أو غير ذلك. سيوفر لك هذا الدليل عدة خيارات توضح الأشكال التي تنظمها القوانين العراقية لاختيار الشكل الأنسب لمشروعك، يجب أن تأخذ في اعتبارك العوامل التالية :

رأس المال وتمويل المشروع

بشكل عام، كل مشروع بحاجة الى رأس المال لتغطية التكاليف الأولية لبدء المشروع مثل دفع رسوم التسجيل وشراء المعدات والمواد ووسائل تشغيل المشروع وكذلك لتسيير الاعمال اليومية وتغطية بعض التكاليف مثل ربح الأرض أو الايجار وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات والنقل وأجور العمال والتسويق وغيرها. ووجود مبلغ احتياطي لمواجهة حالات الأزمات

يختلف حجم رأس المال من مشروع لآخر بحسب طبيعة ونوع النشاط الممارس فيه، فقد يتطلب تنفيذ: **ملاحظة** فكرة مشروع ما رأس مال كبير لتغطية كلفة تأسيس وبدء المشروع وأحيانا العكس وهذا يرجع الى العناصر التي يقوم عليها المشروع، وحسب الحاجة. وعلى سبيل المثال لا يحتاج مكتب لحجز تذاكر السفر معدات ومكانن باهظة الثمن كذلك التي يحتاجها معمل صناعة الأثاث

بتوفر رأس المال لمشروعك إما من مصادر ذاتية أو البحث عن فرص للتمويل. حيث تتوفر فرص الحصول على تمويل لرأس المال من خلال المبادرات الحكومية والخاصة والقروض التي توفرها المصارف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى المستثمرين الذين قد يرغبون بتمويل المشاريع ومنها الريادية والمبتكرة مقابل

. عوائد مجزية في المستقبل

. عدد ونوع العاملين في المشروع

يدخل عدد ونوع القوى العاملة أو ما يصطلح عليه كلفة اليد العاملة في نظر الاعتبار حيث يترتب على صاحب المشروع بعض الالتزامات ومنها الأجور وتسديد نسبته كصاحب مشروع من اشتراكات الضمان الاجتماعي قد لا يحتاج صاحب المشروع تشغيل عامل أو أكثر لديه، وهذا يخص المشاريع الصغيرة أو الفردية مثل محل صغير لبيع الملابس والمكتبة. وقد يحتاج الى تشغيل عامل أو أكثر بحسب حاجة المشروع، إلا ان هذه الخطوة يجب ان تكون مدروسة لتقدير تلك الحاجة، ومرتبطة بعنوان رأس المال وتمويل المشروع أعلاه

كيف أبدأ؟ ▶ 7

الرسوم والضرائب

توجد عدة أنواع من الرسوم والأجور التي تفرضها الجهات الرسمية والقطاعية مقابل الخدمات التي تقدمها بهذا الصدد، ومن الرسوم ما يستوفى لمرة واحدة مثل بعض الرسوم التي تدفع اثناء التأسيس، والحصول على بعض الخدمات، ومنها ما يستوفى بشكل دوري مثل رسوم واردات البلدية وتجديد الإجازات. ومثل ذلك الضرائب، ومنها ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع المباشر المفروضة على العاملين في المشروع ملاحظة: لا بد من مراعاة المدد القانونية لتسديد الالتزامات المالية لتلافي الغرامات التأخيرية أو فقدان بعض المزايا مثل الرخص. وتجدر الإشارة الى وجود سماعات قانونية وتخفيضات وأحيانا إعفاءات في الضرائب والرسوم

الملكية وتنظيم العمل

قد تفرض الملكية شكلا معينا للمشروع، فالملكية الفردية تسمح بتأسيس مشروع على شكل مكتب أو محل أو ورشة وصولا الى شركة مشروع فردي، بينما الملكية المشتركة بين شخصين أو أكثر قد تتطلب تأسيس شركة مساهمة أو تضامنية يتشاركون ملكية المشروع على شكل أسهم بالتساوي أو بالاتفاق كل بحسب نسبة رأس المال الذي يساهم به في المشروع

قد تدعو الحاجة الى طريقة تنظيم العمل معينة لشكل وحجم المشروع، فالمشاريع التي تستخدم عدد كبير من العمال وتتعدد فيها الاقسام تتطلب استخدام عدد من الإداريين لتنظيمه مما يكون اختيار الشركة هو الشكل المناسب عادة لمثل هذه المشاريع وعندها يشترط القانون تعيين محاسب ومشاور قانوني للمشروع، والعكس

صحيح.

دراسة الجدوى

توفر عليك دراسة الجدوى بعض التفاصيل المذكورة أعلاه، وتعطي تصورات عن تأسيس المشروع ومستقبله بشكل واضح، فدراسة الجدوى هي دراسة وتحليل كافة جوانب المشروع المقترح بشكل مفصل لمعرفة نسبة نجاحه وتحقيقه للأرباح من عدمه. وتشمل دراسة الجوانب الاقتصادية ومنها مقدار رأس المال وحساب الكلفة التخمينية للمشروع وحساب الالتزامات المالية، ودراسة السوق والحاجة الى المنتج أو الخدمات التي يقدمها وتقييم المخاطر والتحديات بشكل عام وتحديات السوق

تضمن أهمية دراسة الجدوى في التنبؤ بشكل المشروع عند تنفيذه وديمومته في المستقبل، وتلعب دراسة الجدوى دوراً مهماً في التقليل والحد من الهدر، إذ تحسب كلفة تأسيس وبدء المشروع بأقل ما يمكن، وحجم وكلفة اليد العاملة المطلوبة، وكذلك تقدير الأرباح إن وجدت، وقد تخرج الدراسة بعدم جدوى المشروع المقترح مما يحميك مسبقاً من الدخول فيه والتعرض الى الخسارة

توجد مكاتب استشارية مختصة مجازة من الجهات المختصة للمساعدة على إعداد دراسة الجدوى، كما توجد دورات وورش تدريبية لتعليم إعداد دراسة الجدوى وبالإضافة الى مستشارين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعات العراقي والغرف التجارية

8 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

من خلال تحليل العوامل الرئيسية في الجدول السابق، يمكنك اتخاذ قرارات مدروسة بشأن شكل مشروعك بناءً على احتياجاتك الحالية وتطلعاتك المستقبلية. تذكر أن كل خطوة تخطوها نحو التسجيل والتخطيط المحسوب هي استثمار في نجاح مشروعك واستدامته

بعد أن أصبح لديك فكرة عن العوامل الرئيسية المرتبطة بمشروعك، يمكنك الآن التعرف على أنواع الأشكال التنظيمية للمشاريع لاختيار ما يناسب مشروعك



◀ أنواع الاشكال التنظيمية للمشروع

لاختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع لابد من معرفة أنواع المشاريع وتقسيماتها حسب القوانين والأنظمة العراقية
اليك بعض الاشكال التنظيمية التي يمكنك بدء مشروعك من خلالها وبحسب
العوامل التي سبق وان ذكرناها
المشروع التجاري

وهو تأسيس عمل وممارسته بهدف تحقيق أرباح
ويمكن للفرد اكتساب صفة "التاجر" ومزاولة العمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص أو تأسيس شركة تجارية. لذا يمكنك
- مزاولة عملك باختيار الشكل التنظيمي التالي
مكتب او محل
شركة تجارية
متجر إلكتروني
تعد الاعمال التالية اعمال تجارية بحكم القانون وهي
:
- شراء او استئجار الأصول المنقولة مكائن معدات (الخ) والأصول غير المنقولة (عقارات) لأجل بيعها او ايجارها
(تشمل البيع والشراء والتأجير والاستئجار بقصد الربح
توريد البضائع والخدمات
استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير
الصناعة وعمليات استخراج المواد الأولية
النشر والطباعة والتصوير والاعلان
مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة
خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى
البيع في محلات المزاد العلني
نقل الاشياء او الاشخاص
شحن البضائع او تفريغها او اخراجها
التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية
استيداع البضائع في المستودعات العامة
عمليات المصارف
التأمين
التعامل في أسهم الشركات وسنداتها
الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى

هو مشروع غرضه الأساسي تحويل الخامات الى منتجات أو انتاج السلع بما في ذلك التجميع والبرمجيات ويدر
العمل فيه بقوة آلية
ويمكن للفرد مزاولة العمل الصناعي باسمه ولحسابه الخاص كأن يكون صاحب مصنع أو معمل أو تأسيس شركة
صناعية تكون هي صاحبة المصنع أو المعمل. لذا يمكنك مزاولة عملك باختيار الشكل التنظيمي التالي
مصنع
معمل
(مشروع صناعي فردي مشروع صغير أو حرفي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي
شركة صناعية
(شركة مختلطة مختلطة النشاط صناعية تجارية

المشروع الزراعي

كل مشروع يتعلق نشاطه بالقطاع الزراعي ويخضع تنظيم هذا النشاط بالاستناد الى القوانين والتعليمات والأنظمة التي تنفذها وزارة الزراعة
ويمكن للفرد مزاوله العمل الزراعي باسمه ولحسابه الخاص كأن يكون صاحب محل أو مكتب أو مشروع فردي أو تأسيس شركة تكون هي صاحبة المشروع. لذا يمكنك مزاوله عملك باختيار الشكل التنظيمي التالي
مكتب او محل
(..مشروع زراعي معمل تنقية البذور، منحل مشتل تربية الأسماك، حقول الخ
شركة

المشروع الخدمي

وهو مشروع يمارس نشاطات خدمية لا تتضمن أنشطة صناعية أو أعمالاً زراعية
يمثل قطاع الخدمات طيف واسع من الأنشطة تشمل في معظمها المهن اليدوية والفكرية، مثل صالونات الحلاقة ومحلات المقاهي والمطاعم والتدريس والتدريب والتطوير وورش الصيانة (خدمات ما بعد البيع ومكاتب الاستشارة وتنظيم الحسابات وغيرها
وبحسب نوع العمل الممارس فإن تنظيم هذا العمل يخضع الى الجهة القطاعية المنظمة له أو جهات قطاعية ذات العلاقة في تنظيمه، فقد يقوم المشروع على تقديم خدمات صناعية مثل (خدمات الصيانة او زراعية (مثل خدمات مكافحة الآفات الزراعية) و (خدمات البيطرة) سيأتي ذكر ذلك لاحقاً
يمكنك اختيار الشكل التنظيمي التالي
مكتب او محل
شركة خدمات

أنواع الاشكال التنظيمية للمشروع ▶ 11

أنواع الاشكال التنظيمية للمشروع
اختيار الشكل التنظيمي الصحيح لمشروعك يعتمد على نوع العمل الذي
ترغب في ممارسته وحجم طموحاتك. تأكد من دراسة القوانين المحلية
المتعلقة بنوع مشروعك لكي تتمكن من اتخاذ القرار الأنسب لضمان نجاح
واستدامة عملك
وتجدر الإشارة الى ان المقصود من كلمة (المشروع في هذا الدليل هو تأسيس عمل خاص
يعود بالدخل لصاحبه



اختيار الشكل التنظيمي الصحيح لمشروعك يعتمد على نوع العمل الذي ترغب في ممارسته وحجم طموحاتك. تأكد من دراسة القوانين المحلية المتعلقة بنوع مشروعك لكي تتمكن من اتخاذ القرار الأنسب لضمان نجاح واستدامة عملك.

وتجدر الإشارة الى ان المقصود من كلمة (المشروع) في هذا الدليل هو تأسيس عمل خاص يعود بالدخل لصاحبه.



◀ الاسم التجاري

الاسم التجاري

بعد اختيار الشكل التنظيمي لمشروعك، حان الوقت لاختيار الاسم التجاري. اختيار الاسم التجاري ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو حجر الأساس لبناء سمعة قوية في السوق. الاسم التجاري هو الواجهة التي سيتعرف زبائنك عليك من خلالها، وهو من أهم القرارات التي ستتخذها في الجدول التالي، نقدم لك معلومات أساسية حول الاسم التجاري وفوائده لتساعدك في اختيار الأنسب لمشروعك.

؟ ما هو الاسم التجاري للمشروع

الاسم الذي يختاره الشخص الطبيعي أو المعنوي (الشركة) لمزاولة نشاطه التجاري ويكون مميزاً ومختلفاً بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية. ومن أهم مزايا الاسم التجاري أن لا يكون مكرراً أو مستخدماً ولا يشبه غيره من الأسماء ما هي فوائد الاسم التجاري من الناحية العملية وهل له قيمة مادية؟ يلعب الاسم التجاري دوراً هاماً في التسويق والدعاية والإعلان والشهرة للوصول إلى أكبر نسبة من الجمهور الذي بدوره سيعرف مشروعك المحل، المكتب المعمل المصنع الشركة من خلال الاسم التجاري. ويساهم العمل الناجح ورضا الجمهور في بناء سمعة جيدة للاسم التجاري مما يضيف عليه قيمة مالية إضافية للمشروع.

هل يوفر القانون حماية للاسم التجاري؟

لكون الأعمال التجارية تعتمد على السمعة والشهرة، فعند قيد وتسجيل الاسم في السجل التجاري يصبح هذا الاسم تحت الحماية القانونية فلا يجوز استعماله من قبل الغير، ويحق لمن أصابه الضرر جراء استخدام اسمه التجاري أن يطالب بالتعويض. ويجري ذلك على استعمال الأسماء المشابهة التي تؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن الاسم التجاري.

ما هي أهم شروط اختيار الاسم التجاري؟

أن لا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب
أن يكون مميزاً
أن لا يوحي بأن المسمى من مؤسسات الدولة أو إحدى منشأتها
أن يطابق حقيقة النشاط التجاري أو الصناعي ولا يؤدي إلى توهم واقع الحال

الاسم التجاري ▶ 13

ما هي أهم شروط اختيار الاسم التجاري؟

أن لا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب
أن يكون مميزاً
أن لا يوحي بأن المسمى من مؤسسات الدولة أو إحدى منشأتها. أن يطابق حقيقة النشاط التجاري أو الصناعي ولا يؤدي إلى توهم واقع الحال
أن يكون عراقياً أو عربياً، ويجوز أن يكون أجنياً إذا كان الاسم لتاجر أجنبي أو كان لأحد فروع الشركات الأجنبية في العراق على أن (يضاف له عبارة (فرع العراق)
لا يسجل الاسم الذي لا يدل على اسم فرع شركة أو لا يحتوي على أحد الشركاء إذا كانت شركة تضامنية أو بسيطة أو مشروعاً فردياً

تجاري؟ هل يجوز لصاحب المشروع اختيار اسمه الشخصي كاسم

يجوز لصاحب المشروع اختيار اسمه الثلاثي أو اسمه ولقبه كاسم تجاري، وله أن يتخذ اسماً مبتكراً أو مستعاراً لتمييز نشاطه التجاري

هل تعيين الاسم التجاري أم ملزم لمزاولة النشاط
اختيار وتعيين الاسم التجاري هو شرط قانوني لتنظيم الأعمال التجارية

ما هي الجهات التي تتولى تسجيل الاسم التجاري؟
تتولى الغرف التجارية في المحافظات واتحاد الغرف التجارية العراقية تسجيل الاسم التجاري وقيده في السجل التجاري، وتتولى الغرف الصناعية في المحافظات واتحاد الصناعات العراقية تسجيل الاسم التجاري للمشاريع الصناعية

إجراءات حجز الاسم التجاري وتسجيله
سيتم التطرق إلى إجراءات حجز الاسم التجاري وتسجيله ضمن إجراءات تسجيل المشاريع لاحقاً حيث تختلف بعض الإجراءات الخاصة بتسجيل التجار الأفراد عن الشركات

تحديد الاسم التجاري ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة استراتيجية تلعب دوراً كبيراً في بناء الهوية التجارية وتعزيز مكانة المشروع في السوق

14 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

الآن بعد أن وضحت لك أهمية اختيار الاسم التجاري وشرائحه القانونية، إليك بعض النصائح والإرشادات التي ستساعدك في اختيار اسمك التجاري الأنسب لمشروعك

توافق مع النشاط

تأكد من أن الاسم يعكس النشاط التجاري أو الصناعي للمشروع بوضوح

القانون والحماية

تأكد من تسجيل الاسم التجاري في السجل التجاري أو في الغرف المعنية للحصول على الحماية القانونية

سهل التذكر والنطق

اختر اسماً سهلاً للتذكر والنطق ليساعد العملاء في تذكره والبحث عنه بسهولة في المستقبل

ابتكار أو استخدام اسم شخصي

إذا كنت تفضل استخدام اسمك الشخصي، يمكن أن يكون خياراً جيداً، خاصة في الأعمال التجارية الشخصية.

المزيد من التفاصيل حول إجراءات تسجيل الاسم التجاري، انتقل إلى الصفحة رقم (18) في الدليل



اختيار الاسم التجاري هو خطوة حاسمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير في مستقبل مشروعك. تأكد من أن الاسم يعكس هوية المشروع بوضوح ويسهم في بناء سمعة قوية. باتباع هذه النصائح، يمكنك ضمان اختيار اسم تجاري قوي ومميز يلعب دوراً أساسياً في تعزيز سمعة مشروعك وزيادة انتشاره في السوق.

العلامة التجارية ◀ خطوة هامة لتمييز مشروعك وحمايته قانونيًا

خطوة هامة لتمييز مشروعك وحمايته قانونيًا
العلامة التجارية هي الشعار أو العلامة المميزة التي تميز منتجك أو مشروعك عن الآخرين. وهي جزء أساسي من هوية مشروعك في السوق. فيما يلي ستجد شرحًا مفصلاً حول فوائد وأهمية تسجيل العلامة التجارية، بالإضافة إلى كيفية حماية مشروعك قانونيًا
لتبسيط تعريف العلامة التجارية باختصار، هي الشعار أو العلامة المميزة التي تميز سلعتك عن سلع باقي المشاريع ويدخل فيها الأشكال الرمزية والإشارات والألوان والأسماء والكلمات والحروف والأرقام والنصوص. ويصطلح عليها في أو التصميم الخاص بالسلعة LOGO - السوق المحلي اللوغو
صغير بجانب الشعار (TM) وعادة ما يوضع حرفي TRADEMARK وتعرف عالميًا بالـ للدلالة على أنها مسجلة وحماية بموجب القانون
قبل البدء في الإجراءات القانونية، من الضروري أن تعرف فوائد تسجيل علامتك التجارية، حيث يقدم التسجيل العديد من الحماية القانونية والاقتصادية. إليك أبرز فوائد تسجيل العلامة التجارية:

ما هي أهم فوائد تسجيل العلامة التجارية؟

يعتبر التسجيل قرينة إثبات الحق في ملكية العلامة التجارية في النزاعات القضائية يوفر حماية قانونية من التقليد أو الاستخدام غير المرخص في حال حدوث ذلك، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض
تميز علامتك التجارية منتجك لدى الجمهور وتساعد في تمييزه عن سلع المشاريع المنافسة. - تساهم في بناء الدعاية والتسويق، حيث تلعب دورا بارزا في ترسيخ صورة السلعة في أذهان الجمهور
يمكنك الاستفادة مادياً من العلامة التجارية من خلال ترخيص استخدامها للآخرين مقابل مبلغ معين

أين يتم تسجيل العلامة التجارية؟

يتم تسجيل العلامة التجارية لدى مديرية العلامات التجارية في الدائرة الاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن

تسجيل العلامة التجارية لا يقتصر على مجرد خطوة قانونية، بل هو استثمار طويل الأمد في مشروعك. إنها الحماية التي تضمن لك تميزك في السوق وتعزز مصداقيتك لدى عملائك.

من المهم أن نفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، فهما مرتبطان ولكن لهما وظائف مختلفة. الاسم التجاري هو اسم المشروع ذاته، بينما العلامة التجارية تتعلق بالمنتجات أو السلع التي يقدمها هذا المشروع. وفي حال كان مشروعك خدميًا، يمكنك أيضًا حماية علامتك التجارية الخاصة بالخدمات.

كيف أفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟

الاسم التجاري هو اسم المشروع الرسمي (المحل، الشركة ... إلخ)، بينما العلامة التجارية هي ما يدل على اسم السلعة أو المنتج.

؟ مشروع خدمي ولا ينتج أو يتاجر بسلع خاصة به، كيف أحمي علامة مشروع

ينظم القانون علامة الخدمة)، وهي أي إشارة أو مجموعة من الإشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدماته عن خدمات الآخرين. ويمكنك تسجيل خدماتك كعلامة خدمة، سواء كانت لبيع بضائع، أو كانت تقدم خدمات فريدة مثل البرامج الإعلامية والتطبيقات الخدمية.

في هذه الحالات، رغم عدم وجود سلعة مادية، يمكنك حماية الخدمة المقدمة للزبون من قبل مشروعك التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية يساعدك على تخصيص الحماية اللازمة لكل جزء من مشروعك. ضع في اعتبارك التسجيل الكامل لضمان حقوقك بشكل شامل.

بعد أن تعرفت على الفوائد والاختلافات بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، حان الوقت لمعرفة كيفية حماية علامتك التجارية قانونيًا. فيما يلي ستجد معلومات عن الإجراءات اللازمة لتسجيل علامتك التجارية.

إجراءات تسجيل العلامة التجارية

المزيد من التفاصيل حول إجراءات تسجيل العلامة التجارية، انتقل إلى الصفحة رقم (38) في الدليل

إجراءات التسجيل هي خطوتك الأولى لحماية علامتك التجارية قانونيًا. سارع

بالتسجيل لضمان أن مشروعك سيظل محميًا من المنافسة غير العادلة

بعد أن أصبح لديك فكرة واضحة عن الاسم التجاري والعلامة التجارية لمشروعك، يمكنك الآن التعرف على إجراءات التسجيل حسب الشكل التنظيمي الأنسب لمشروعك المعرفة إجراءات التسجيل الخاصة بمشروعك اختر الشكل التنظيمي المناسب

- محل أو مكتب تجاري - زراعي
خدمي) انتقل الى الصفحة رقم
(18).

- شركة انتقل الى الصفحة رقم
(23).

مشروع صناعي: فردي - شركة
انتقل الى الصفحة رقم

29

مشروع زراعي: فردي - شركة.
انتقل الى الصفحة رقم

18 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

◀ إجراءات التسجيل حسب الشكل التنظيمي للمشروع

هذا الجدول يوضح بالتفصيل الإجراءات والمستندات المطلوبة للتسجيل في أنواع مختلفة من الأنشطة التجارية وفقا للشكل التنظيمي يشمل التسجيل كمكتب أو محل، بصفة تاجر أو تاجر إلكتروني، وأيضا بصفة صناعي صاحب ورشة حرفية.

تأكد من الاطلاع على كافة المتطلبات في كل مرحلة لتحقيق امتثال قانوني لمشروعك

التسجيل كمكتب أو محل

في اغلب إجراءات تسجيل المحال والمكاتب تكون الوثائق المطلوبة
- عقد الإيجار: تقديم عقد الإيجار الخاص بالمحل أو المكتب
- المستمسكات الشخصية: البطاقة الموحدة وبطاقة السكن

- صور للفرد: قد يتطلب تقديم صور لتثبيتها في السجلات
- نسخة الشهادة: تقديم نسخة من الشهادة المطلوبة

تسجيل بصفة (تاجر) صاحب محل أو مكتب

يمكنك اكتساب صفة التاجر وتسجيل مشروعك عن طريق غرفة التجارة في المحافظة وتقديم الأمور التالية

- عقد الايجار الخاص بالمحل أو المكتب
- البطاقة الموحدة وبطاقة السكن
- التوقيع على تعهد بأنك لست موظفا حكوميا
- تقديم طلب تسجيل الاسم والقيّد في السجل التجاري للأفراد، وهو عبارة عن استمارة بقالب جاهز تتضمن صيغة الطلب مع حقوق لملء معلومات الاسم التجاري ومعلومات التاجر
- دفع الرسوم القانونية وتتضمن رسوم الكشف على موقع العمل
- التأكد من مطابقة الاسم للشروط القانونية وكذلك عدم تسجيل الاسم لصالح الغير مسبقا
- اجراء التدقيق على المعاملة
- لتحديد نوع نشاطك فيما اذا كان يمارس نشاطا تجاريا من عدمه، لاحظ الاعمال التجارية المذكورة في الصفحة (21)

لا بد من استحصال موافقات الجهات القطاعية للحصول على تراخيص البلدية وإجازة ممارسة المهنة للتعرف على الجهات القطاعية للحصول على إجازة ممارسة المهنة، انتقل الى الصفحة رقم

35

التسجيل بصفة (تاجر إلكتروني)

التسجيل بصفة تاجر إلكتروني

التسجيل لإكتساب صفة التاجر الإلكتروني للممارسة التجارة الإلكترونية. ويقصد بالتجارة الإلكترونية جميع الأنشطة التجارية التي تتم عبر الإنترنت، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وتشمل بيع وشراء السلع والخدمات، وتقديم العروض التجارية والتسويق الإلكتروني، وإدارة المعاملات التجارية الإلكترونية

يمكن للتاجر الإلكتروني ممارسة نشاطه عبر المتجر الإلكتروني والذي يقصد به أي وسيلة إلكترونية يستخدمها لعرض منتجاته أو خدماته على الزبون سواء أكانت تطبيقات إلكترونية، أو مواقع إلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو غيرها من التقنيات الحديثة التي تربط التاجر الإلكتروني بالزبون إلكترونياً

يمكن للتاجر الإلكتروني ان يتمتع بحماية متجره والسلع والخدمات التي يقدمها من التقليد والمنافسة غير المشروعة وذلك من خلال تسجيل الاسم التجاري وتسجيل العلامة التجارية للمزيد من المعلومات انتقل الى تسجيل العلامة

:على التاجر الذي ينشئ متجرًا إلكترونيًا أن يوفر المتطلبات التالية
أولاً: توفير المعلومات الآتية بشكل واضح ودقيق في متجره الإلكتروني لضمان وحفظ حقوق الزبون
(الاسم الكامل والعنوان)
(رقم إجازة ممارسة التجارة الإلكترونية)
(وسائل الاتصال المتاحة)

- سياسة الخصوصية الخاصة بحماية بيانات الزبون
 - إجراءات تلقي الشكاوى، وكيفية معالجتها، والوقت المحدد للإجابة
 - توفير خيارات لإلغاء الحساب، وإيقاف الإشعارات، وحذف جميع البيانات المتعلقة بحساب الزبون
 - وسائل الدفع المتاحة، ويجب تضمين آلية للدفع الإلكتروني بالنسبة للتطبيقات والمواقع الإلكترونية
 - صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة والاستفسارات
 - الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الطلبات أو الشكاوى
 - توضيح سياسة الاستبدال والإرجاع بشكل مفصل ودقيق
 - المدة والوقت المتوقع لتوصيل البضاعة أو تقديم الخدمة
- ثانياً: يمكن الزبون من الوصول إلى بياناته الشخصية، وإيضاح أي تعديل يطرأ عليها، وتمكينه من الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بالتاجر الإلكتروني والشروط والأحكام التي تنطبق على الزبون وكيفية تخزينها
ثالثاً: تشفير جميع بيانات الزبون باستخدام تقنيات التشفير الحديثة المعتمدة دولياً
رابعاً: اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني لحماية متجره الإلكتروني من الهجمات الإلكترونية.
خامساً: إشعار الزبون بأي تغيير يطرأ على سياسة الخصوصية بصورة فورية

يتم التسجيل الإلكتروني من خلال منصة التاجر الإلكتروني في وزارة التجارة ، وبعد استيفاء المتطلبات تمنح هذه
3 المنصة إجازة ممارسة المهنة للتجارة الإلكترونية، ولمعرفة متطلبات التسجيل يمكن الاطلاع على الضوابط رقم
وموقع نقطة تجارة العراق الدولية <https://mot.gov.iq> لسنة 2025 المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة
<https://iitp.mot.gov.iq>

التسجيل بصفة "صناعي" صاحب ورشة حرفية

يمكنك اكتساب صفة الصناعي وتسجيل مشروعك عن طريق الغرف
الصناعية في المحافظة واتحاد الصناعات العراقي وتقديم الأمور التالية

- عقد الايجار الخاص بالمحل مع صور لهويات الشهود
- 2 البطاقة الموحدة وبطاقة السكن وصور بخلفية بيضاء عدد

- تأييد موقع العمل من القائم مقامية أو الناحية
- تقديم طلب تسجيل الاسم والقيّد في السجل التجاري للأفراد، وهو عبارة عن استمارة بقالب جاهز تتضمن صيغة الطلب مع حقوق لملء
- معلومات الاسم التجاري ومعلومات التاجر
- دفع رسم التسجيل
- إجراء الكشف على موقع العمل من قبل لجان الغرف أو الاتحاد
- التأكد من مطابقة الاسم للشروط القانونية وكذلك عدم تسجيل الاسم الصالح الغير مسبقا
- إجراء التدقيق على المعاملة
- تسجيل الاسم التجاري في السجل التجاري وصدور شهادة التسجيل

الممارسة النشاط في المشروع لابد من استحصال الرخص والموافقات من الجهات ذات العلاقة كالجهاز الأمنية والبلدية في حال كان المشروع يقع ضمن حدودها.

التسجيل الصحيح لمشروعك يفتح لك أبواباً واسعة من الفرص، ويوفر لك الحماية القانونية. لا تترك خطوة أو متطلباً مهما دون تنفيذ الضمان نجاحك واستدامة أعمالك في المستقبل

◀ الأشكال القانونية لتسجيل مشروعك كشركة

الأشكال القانونية لتسجيل مشروعك كشركة

الشركة هي عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. يجوز للأشخاص المعنوية تأسيس وتملك الأسهم في الشركات. كأن تملك شركة حصة محددة في شركة أخرى.

ويجوز أن تتكون الشركة من شخص طبيعي أو معنوي واحد ويشار لها بـ (المشروع الفردي)، كما يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد.

يوضح الجدول التالي مقارنة بين الأشكال القانونية المختلفة للشركات، مما يساعدك على اختيار الشكل الأنسب لمشروعك بناءً على التكوين رأس المال، آلية الإدارة، والمسؤولية القانونية:

الشكل القانوني	التكوين	رأس المال الأدنى	الإدارة	المسؤولية
المشروع الفردي	شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.	500,000 دينار عراقي	تؤسس الشركة بموجب بيان تأسيسي صادر عن المؤسس وتكون أبسط من حيث التسجيل مالك الشركة هو المدير المفوض ويقوم باختصاصات مجلس الإدارة.	من الناحية القانونية، لا تنفصل شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية عن مالكيها، باعتباره المسؤول الوحيد عن كافة الالتزامات المالية والإدارية والقانونية أمام الغير.
الشركة البسيطة	شركة تتألف من 2-5 أشخاص يقدمون حصصا في رأس المال أو يقدم واحد أو أكثر منهم عملا دينار عراقي والآخر مالا.	500,000 دينار عراقي	توثق الشركة البسيطة عن طريق عقد يصدق لدى كاتب العدل يبين مقدار حصة كل شريك، وإذا كانت الحصة (قياماً بعمل) يجب ذكر طبيعة العمل وتصديقه.	مسؤوليتها القانونية بسيطة، ولا تحتاج إلى مشاور قانوني أو محاسب قانوني أو مراقب حسابات. لا تنفصل شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية عن مالكيها، ويكون كل شريك مسؤولاً عن التزامات الشركة بقدر حصته.
الشركة التضامنية	شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على 25 لكل منهم حصة فيها، ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محددة عن جميع التزامات الشركة.	500,000 دينار عراقي	تعد أعقد نسبياً من الشركات البسيطة. تتخذ القرارات خلال الاجتماعات بالتصويت حسب نسبة حصة كل شريك.	لا تنفصل شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية عن مالكيها. المسؤولية تكون بالتكافل والتضامن بين الشركاء عن كافة الالتزامات المالية والإدارية والقانونية.
الشركة المحدودة الخاصة أو المختلطة	شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد على 52 يكتتبون فيها بأسهم، ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها. يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية خاصة من مالك واحد.	1,000,000 دينار عراقي	عادة ما تكون الشركات ذات طابع أكثر تعقيدا من حيث التنظيم والإدارة. تحتاج إلى تعيين مشاور قانوني محاسب، ومراقب حسابات.	تنفصل شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية عن مالكيها، المدير المفوض مسؤول عن كافة الالتزامات المالية والإدارية والقانونية أمام الغير.

22 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

الشركة المساهمة الخاصة أو المشتركة	شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن 5 يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام، ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.	2,000,000 دينار عراقي	تدار بواسطة مجلس إدارة منتخب	تنفصل شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية عن مالكيها، المدير المفوض مسؤول عن كافة الالتزامات المالية والإدارية والقانونية أمام الغير
------------------------------------	--	-----------------------	------------------------------	--

ملاحظات

- يقصد بال (المختلطة) في قانون الشركات هي الشركات المساهمة والمحدودة التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (25%) من الاسهم، فإذا قلت هذه النسبة اعتبرت الشركة شركة خاصة.

- لجميع الشركات اكتساب صفة (التاجر) والعمل في كافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية بحسب نشاط الشركة الذي تأسست لأجله.

لكل شكل من هذه الشركات حجم معين من التنظيم والالتزامات بما يناسب حجم رأس المال والعمل، فكلما زاد وتوسع زادت الالتزامات المالية تبعا لذلك، وتذكر ان اختيار الشكل المناسب أساس استمرار المشروع وقيك الاعسار المالي.

قبل اتخاذ القرار بشأن الشكل القانوني لمشروعك، تأكد من دراسة كل خيار بعناية ومعرفة كيفية تأثيره على مسؤولياتك المالية والإدارية. لا تنرد في التواصل مع الجهات المعنية والتي قد تساعدك باختيار الشكل الأنسب الذي يتماشى مع حجم عملك وطبيعة نشاطك التجاري.



إجراءات تسجيل الشركات

إجراءات تسجيل الشركات

تسجيل شركتك هو الخطوة الأولى نحو النجاح. كل خطوة من هذه الخطوات تقربك أكثر من حلمك في بناء عملك الخاص. تنظيم المستندات وتقديم الطلبات هو جسر لكفرص جديدة في السوق. حافظ على الدقة والمثابرة في كل خطوة. جميع الشركات تخضع لمعايير تسجيل واحدة، لكن الشركات المساهمة تحتاج إلى متطلبات إضافية.

النافذة الواحدة في وزارة التجارة .

يتم التسجيل عبر business.mot.gov.iq ويتطلب إنشاء حساب ويمكن إنشاء هذا الحساب بكل سهولة وبخطوات بسيطة موضحة في الموقع. والتي تتضمن حجز الاسم التجاري وترويج معاملة تسجيل الشركة.

1- حجز الاسم التجاري

يكون حجز الاسم التجاري في الغرفة التجارية في المحافظة واتحاد الغرف التجارية إذا كان نشاط الشركة يندرج ضمن الاعمال التجارية، ويكون حجز الاسم التجاري في الغرفة الصناعية في المحافظة واتحاد الصناعات العراقي إذا كان نشاط الشركة صناعي أو مختلط (صناعي - تجاري) ووفق شروط اختيار الاسم التجاري، عبر تقديم طلب الى غرفة التجارة في المحافظة واتحاد الغرف التجارية. ودفع الرسم الذي قد يتجاوز (250,000) دينار، وبنفس الاجراء لدى الغرفة الصناعية واتحاد الصناعات العراقي. وبعد التأكد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الاسم التجاري، يتم اصدار كتاب من قبل اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات العراقي موجه الى وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات بعدم الممانعة من تسجيل الشركة بالاسم الذي تم اختياره وتحفظ بهذا الكتاب كوثيقة من الوثائق المطلوبة للتسجيل.

- لمعرفة ما إذا كان الاسم المقترح متاح ام محجوز في بغداد، يمكنك الاستعلام عن الاسم التجاري في موقع غرفة تجارة بغداد - قسم الاسم التجاري على الموقع التالي: (bcc.iq). أما بالنسبة للمحافظات حالياً، فذلك يستوجب مراجعة غرفة التجارة في المحافظة، حتى يتم اتمتة قاعدة البيانات كتلك التي في بغداد.

- يجب ان يلحق الاسم التجاري بنوع النشاط المزمع ممارسته، مثل:

- <الاسم> للتجارة العامة المحدودة أو <الاسم> للخدمات الزراعية أو <الاسم> للصناعات الدوائية مساهمة مختلطة.
- لمراجعة المعلومات حول الاسم التجاري في هذا الدليل ارجع الى الصفحة رقم (12).

يلغى حجز الاسم التجاري المبدئي بعد مرور (3) أشهر تلقائياً، وذلك في حال عدم انجاز تسجيل المشروع خلال هذه الفترة لذا يجب تجديد حجز الاسم التجاري المبدئي لتجنب هذا الالغاء.
بعد صدور شهادة التأسيس، يجب مراجعة غرفة التجارة المعنية بغية تثبيت الاسم التجاري المحجوز في السجل التجاري، عبر تقديم شهادة التأسيس الصادرة من دائرة مسجل الشركات وعقد أو بيان التأسيس المصدق.

2- وثيقة إيداع رأس المال

يجب إيداع رأس المال الخاص بالشركة لدى أحد المصارف المجازة في العراق. مع مراعاة الحدود الدنيا للرأس المال المطلوب لكل نوع من أنواع الشركات بعدها يصدر المصرف كتاب إيداع رأس مال الشركة معنون إلى دائرة تسجيل الشركات.

3- تنظيم وثيقة التأسيس

يتم تنظيم بيان التأسيس إذا كان المساهم شخصاً واحداً، أو يتم تنظيم عقد التأسيس إذا كان هناك أكثر من مساهم، ومن قبل محامي، وفقاً لأحكام قانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.
في حال الشركات البسيطة يتم تصديق عقد التأسيس من قبل كاتب العدل.
في حال كان أحد الشركاء شخصية معنوية فيتم تقديم وثيقة التأسيس الخاصة به مصدقة مع شهادة التأسيس وقرار الموافقة على تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركة وفي حال كان اجنبياً فيتم تقديم ذات الوثائق مصدقة بالإضافة الى صورة جواز سفر المدير المفوض، ولغير العرب يجب ترجمة هذه الوثائق ترجمة قانونية الى اللغة العربية.

4- ملئ الإستمارة الإلكترونية

بالعودة الى النافذة الواحدة (business.mot.gov.iq) يتم ملء الحقول المطلوبة في استمارة ترويج معاملة تأسيس الشركة وتتضمن:
اسم الشركة المقترح و عدد الأسهم والملاك.
عنوان الشركة الرئيسي والبريد الإلكتروني.
مؤسس الشركة.
الوكيل القانوني للشركة.
التعهد بالالتزام بالأنظمة والقوانين وان المؤسس ليس موظفا لدى الدولة.

BRM - دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق (30

خطوات التقديم على الخدمة

ur.gov.iq. تسجيل الدخول او انشاء حساب في بوابة اور الإلكترونية
انشاء الحساب في منصة اور سهل وبخطوات بسيطة ويعتمد على ادخال معلومات البطاقة الوطنية ورقم (الهاتف، وستصلك رسالة برمز التحقق لتسجيل الدخول).
(عنوان الخدمة في المنصة طلب منح إجازة مشروع صناعي تحت التأسيس
إدخال المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة والتأكد من تحميل جميع الوثائق (المستمسكات الشخصية أو الوكالة أو قرار تعيين المدير المفوض وملف الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع والضغط على زر الحفظ

تصل رسالة نصية تبين اكتمال التسجيل، مع الرابط الخاص بمتابعة مراحل معالجة الطلب وحالته "QR-code" الضغط على زر تحميل الاستمارة، ستصل وثيقة تحتوي على رقم الطلب، ورمز الاستجابة السريعة. بالإمكان طباعة هذه الوثيقة أو الحفاظ عليها في جهاز الهاتف، واستخدامها لمتابعة حالة الطلب. تصل الى هاتفك رسالة نصية تخبرك بمراحل معالجة الطلب وحالته. تصل الموافقة على المشروع إلكترونياً عبر حساب مقدم الطلب الشروط والاحكام لا يطالب صاحب المشروع بدراسة فنية واقتصادية للمشاريع التقليدية وفي حالة تطلب المشروع دراسة فنية واقتصادية يتم تقديمها عن طريق خدمة الطلبات التكميلية من خلال الرابط المدرج في فقرة الروابط الاخرى. الإجازة تكون نافذة لمدة سنتين اذا لم يتم تقديم اي اجراء على معاملة اكمال تأسيس مشروع صناعي. عدم تغيير رقم الهاتف الذي اعتمدته في التقديم على الخدمة. قد تحتاج لتسجيل مشروعك الصناعي مفاتيح الجهات المعنية إذا لزم الأمر) بناءً على نوع المشروع الذي تقوم - بتسجيله. وزارة الصحة للحصول على إجازة صحية للمشروع، خاصة إذا كان المشروع يعمل في مجال الأغذية أو الأدوية. الدفاع المدني للتأكد من توفر متطلبات الأمان والسلامة من الحرائق، وهو أمر ضروري لجميع المشاريع - اتحاد الصناعات العراقي لحجز الاسم التجاري مديرية البلدية او عقارات الدولة في المحافظة لتخصيص أرض صناعية، بناءً على متطلبات المشروع ونوع المصنع. (موافقة وزارة البيئة الموافقة البيئية تشمل جميع المشاريع الرسوم رسوم التقديم على المشروع الصناعي هي 25,000 دينار عراقي تدفع إلكترونياً

امتيازات المشاريع الصناعية تحصل المشاريع الصناعية على امتيازات عديدة وهي: شمول المشروع الصناعي بالإعفاء لمدة (10) سنوات من الضرائب والرسوم كافة، باستثناء ضريبة الدخل إعفاء من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات اعتباراً من السنة الأولى التي يحقق فيها المشروع الربح، وفقاً للنسب المحددة في القانون تخصيص أرض صناعية للمشروع ضمن المواقع الصناعية في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة طيلة مدة نفاذ إجازة التأسيس. (إعفاء إضافي لمدة (5) سنوات عند إضافة خطوط إنتاجية جديدة توسيع أو تطوير. يسمح لمالك الأرض الزراعية أو صاحب حق التصرف بإنشاء مشروع صناعي عليها بشرط أن لا يكون مضرراً بالبيئة أو الصحة العامة. دعم للصناعات الاستراتيجية التي تصدر إنتاجها وتعتمد على مواد أولية محلية، أو المشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا، من خلال منح إعفاءات إضافية من قبل مجلس الوزراء. يحق لمالك المشروع اختيار نوع الصناعة وحجمها ومكانها ومنشأ المكين. إعفاء استيراد المكين والمعدات والمواد الأولية من شرط الحصول على إجازة الاستيراد مع الإعفاء الجمركي امتيازات اضافية تقدمها المديرية للمشاريع التي يقوم بأنشائها الشباب الخريجين ضمن مبادرة دعم الخريجين الجدد تتمثل بتحفيض رسوم منح الإجازة الصناعية إلى ما يقارب 90% من الرسوم الاعتيادية، تصل الى 100,500 دينار تسجيل مشروع صناعي ليس فقط خطوة قانونية، بل هو بداية لتحقيق طموحاتك في عالم الصناعة. مع الامتيازات التي تقدمها الجهات المعنية

ستكون أمامك فرصة كبيرة لتطوير مشروعك وتنميته، سواء من خلال الإعفاءات الضريبية أو تخصيص الأراضي الصناعية. إذا كنت تمتلك فكرة مبتكرة وتخطط للمستقبل، فالتسجيل هو مفتاحك لدخول هذا العالم واكتساب مزايا تنافسية.



32 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

تسجيل المشروع الزراعي

لا يختلف تسجيل المشاريع الزراعية من حيث الإجراءات عن بقية الأنواع من المشاريع وكحال بقية الأنواع فإنها تتمتع ببعض الشروط والمواصفات المتعلقة بممارسة النشاط الزراعي. فبعض الشروط تتعلق بأن يكون الشخص الطبيعي بمواصفات معينة، مثلاً أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في الهندسة الزراعية وينتمي إلى نقابة المهندسين الزراعيين، أو يكون طبيبًا بيطريًا مسجلًا في نقابة الأطباء البيطريين. وبعض الاشتراطات تتعلق بمواصفات مكان المشروع، من حيث المساحة والتكيف والقرب من المصادر المائية ... وإلخ.

المكتب الزراعي

يشمل المكتب الزراعي تداول المواد الزراعية ويقصد بالتداول عمليات الخزن البيع الاستيراد، بينما قصد بالمواد الزراعية التقاوي أجزاء النباتات المستعملة للإكثار بما فيها البذور والدرنات والشتلات والفسائل والأبصال والعقل والطعوم والمبيدات والأسمدة. يشترط في تسجيل المكتب ما يشترط في تسجيل المحلات التجارية، لمعرفة تفاصيل أكثر انتقل إلى الصفحة

(18)

كما يشترط في تسجيل مكتب تداول المواد الزراعية أن يكون صاحب المكتب مهندس زراعي منتسب إلى نقابة المهندسين الزراعيين. إذا لم يكن صاحب المكتب مهندس زراعي فيمنح إجازة ممارسة المهنة من اتحاد الجمعيات الفلاحية ويتطلب أن يكون معه مهندس زراعي مسجل في النقابة. يقدم الطلب إلى وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية مع عقد إيجار المحل أو المكتب مع المستمسكات الثبوتية. فإذا كان المكتب يخص تجارة البذور فيقدم الطلب إلى الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور، ويصادق عليه من قبل المجلس الوطني للبذور. ملاحظة تمنح إجازة استيراد البذور من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية

متطلبات إجازة بيع وتداول المواد الزراعية
البطاقة الوطنية لصاحب الشركة أو صاحب المكتب
(شهادة تأسيس الشركة) (في حال كانت شركة
إجازة ممارسة المهنة
هوية المهندس الزراعي
شهادة تسجيل في السجل التجاري
انذار التسديد مع التبليغ
إجازة من نقابة المهندسين الزراعيين لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مقدم
الطلب مهندس زراعي أو كتاب مسجل الشركات مؤيد تسجيله الشركة المقدمة للطلب
(سلامة الأدلة الجنائية غير محكوم بأي جنائية أو اجنة
ان يكون لدى مقدم الطلب حساب جاري من مصرف معتمد لدى البنك المركزي غير متعثرا أو متلكئ
صورة السند للعقار أو الايجار أو الاستثمار للعقار
خريطة للعقار تبين ان المساحة لا تقل عن (50) م² ولا يقل الارتفاع عن (3) م² مع توفر التهوية الجيدة ومطافئ
حريق عدد (2) ومغسلة ومنتفعات صحية وصندوق اسعافات اولية
المشتل

-: يشترط في فتح المشتل
توفير ارض ملك صرف أو ارض من الأمانة أو دائرة البلدية. ولمواصفات فتح المشتل شروط تخص المساحة
بعد توفير الأرض يشترط في منح إجازة ممارسة المهنة التي تصدر من نقابة المهندسين الزراعيين تشغيل
مهندس زراعي في كل مشتل زراعي. فإن لم يكن صاحب العمل مهندسا فيمنح الاجازة من اتحاد الجمعيات
الفلاحية

يتم مراجعة وزارة الزراعة - دائرة البستنة للحصول على إجازة المشتل
المنحل

. مراجعة وزارة الزراعة / دائرة وقاية المزروعات للحصول على إجازة نحال
تقديم دراسة جدوى بالمشروع
تشغيل مهندس زراعي مع اصدار إجازة ممارسة المهنة من نقابة المهندسين الزراعيين في كل منحل ومن
اتحاد الجمعيات الفلاحية في حال كان صاحب العمل ليس مهندسا
تقرر لجان الكشف فيما اذا كان الحقل مناسباً لإنشاء المنحل وملبياً للمواصفات الزراعية

مشروع تربية الاسماك
(يقدم الطلب الى الدائرة الزراعية / شعبة الزراعة في المحافظة (منطقة المشروع
تقديم دراسة جدوى مع مرتسم بموقع ارض
تشغيل مهندس زراعي مع اصدار إجازة ممارسة المهنة من نقابة المهندسين الزراعيين في كل مشروع تربية
اسماك
إحالة الطلب الى مديرية الثروة الحيوانية في المحافظة التي يؤسس المشروع بها
الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية لتوفير حصة المياه

معمل لتتقية وتعفير البذور
مراجعة الدائرة الزراعية في المحافظة لتحديد وتخصيص الأرض الزراعية للمشروع
وزارة الزراعة - دائرة فحص وتصديق البذور للحصول على إجازة فتح المعمل
تشغيل مهندس زراعي مع اصدار إجازة ممارسة المهنة من نقابة المهندسين الزراعيين
تصدر إجازة المعمل من قبل المجلس الوطني للبذور
ملاحظة: يتطلب حصول الموافقة على منح إجازة المعمل ان يلبي المعمل المواصفات الفنية في وزارة الزراعة
تتوفر خدمة التقديم الاليكتروني على بوابة أور الاليكترونية، قم بإدراج العنوان التالي في نافذة البحث
(إجازة فتح معمل تتقية وتعفير البذور للمواقع التقنية الحكومية والأهلية)
وستظهر لك نافذة الحصول على الخدمة
العيادة البيطرية
يشترط في فتح العيادة البيطرية ان تمنح الاجازة لطبيب بيطري مسجل في نقابة الأطباء البيطريين بالإضافة الى
تلبية الشروط والمواصفات الفنية للعيادة

إجازة ممارسة المهنة ▶ 35

إجازة ممارسة المهنة

- تمنح إجازة ممارسة المهنة من قبل الجهة القطاعية المشرفة على تنظيم.
- لا تعد إجازة ممارسة المهنة الصادرة عن نقابات العمال أو الجمعيات الفلاحية، حجة امام الجهات الرسمية القطاعية المختصة. اذ لا تعتبر تسجيلاً للمشروع ولا تعتبر موافقة من الجهة الرسمية لمزاولة النشاط المهني.
 - أحياناً قد يتطلب الحصول على إجازة ممارسة المهنة، قبل البدء بتنشيد المشروع. هذه قائمة بأبرز المشاريع والجهات القطاعية المعنية بمنح إجازة ممارسة المهنة

ت	النشاط	للجهة القطاعية المسؤولة
1	المطاعم والأغذية، والخدمات الصحية والطبية وصالونات الحلاقة والتزيين الرجالية والنسائية.	وزارة الصحة.
2	الخدمات الصناعية	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3	الزراعي والحيواني	- نقابة المهندسين الزراعيين استحصال اجازة ممارسة المهنة للمهندسين الزراعيين. - الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية لغير المهندسين الزراعيين. - وزارة الزراعة.
4	الاعلام والانتاج الفني والإعلامي والتلفزيوني	هيئة الاعلام والاتصالات
5	الاستيراد والتصدير	- غرف التجارة. - الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية / وزارة التجارة. - الموافقات من الجهات القطاعية حسب النشاط
6	مجال الاتصالات وخدمات الانترنت والشبكات	هيئة الاعلام والاتصالات
7	الأمن والحماية	وزارة الداخلية

8	تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والمكاتب الاستشارية غير الحكومية والاستشارات الهندسية والمعمارية	وزارة التخطيط
9	السفر والسياحة - استوديو التصوير - تسجيل الموسيقى - النوادي الثقافية تسجيل المصنفات الأدبية والإبداعية وحماية حق المؤلف.	وزارة الثقافة والسياحة والآثار
10	الحج والعمرة	هيئة الحج والعمرة
11	نقل الافراد	وزارة النقل
12	نقل البريد والتوصيل السريع	وزارة الاتصالات - الشركة العامة للبريد والتوفير
13	الاستشارات القانونية	نقابة المحامين العراقيين
14	نشاطات الخدمات المالية والدفع الإلكتروني والصيرفة.	البنك المركزي العراقي
15	التدريب والتطوير والموارد البشرية	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - دائرة العمل والتدريب المهني
16	تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والبرمجيات	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهيئة العامة للحاسبات والمعلوماتية
17	الترجمة	جمعية المترجمين العراقيين
18	الدلالة في العقارات والمركبات والمزاد العلني في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والأموال الأخرى.	غرفة التجارة أو غرفة الصناعة
19	أعمال وساطة التأمين أو وساطة إعادة التأمين	وزارة المالية / ديوان التأمين
20	محل جزارة	وزارة الزراعة / دائرة البيطرة
21	التجارة الالكترونية	وزارة التجارة

ننصحك بالحصول على معلومات أكثر من خلال المواقع الالكترونية الرسمية للجهات المذكورة أعلاه أو مراجعة الدوائر المعنية في محافظتك

الحصول على إجازة ممارسة المهنة خطوة أساسية لضمان الامتثال القانوني وتجنب العقوبات، كما يساهم في تعزيز ثقة العملاء والشركاء بالمشروع

◀ الموافقة المتعلقة بالبيئة

يعد من متطلبات تسجيل معظم المشاريع استحصال موافقة وزارة البيئة بغية توفير الاشتراطات والمتطلبات البيئية للحد من تأثيراتها السلبية. وتعد الموافقة البيئية شرطاً أساسياً من شروط تأسيس جميع المشاريع الصناعية وتصنف المشاريع إلى فئات (أ) و (ب) و (ج). وتعد الفئة (أ) ذات تأثيرات سلبية كبيرة وتؤثر على الكائنات الحية وتمتد خارج نطاق المشروع، بينما الفئة (ج) تقل أو تنعدم فيها التأثيرات السلبية يتم تقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية من خلال بوابة أور الاليكترونية، عبر البحث عن النافذة بالصيغة التالية (الحصول على الموافقات البيئية لأقامة المشاريع).

متطلبات انجاز المعاملة

إذا كان المتقدم فرد
البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية
شهادة الجنسية العراقية
بطاقة السكن
(كتاب التنمية الصناعية تحت التأسيس مؤسسة
كتاب وكالة من كاتب عدل
(الكتب الصادرة من الجهات القطاعية ان وجدت كهرباء، اتصالات الصحة الاعمار والاسكان..... ا
سند الملكية او عقد الايجار
إذا كان المتقدم شركات
سند الملكية او عقد الايجار
(كتاب التنمية الصناعية (تحت التأسيس / مؤسسة
إجازة تأسيس الشركة
قرار مجلس ادارة

- اجور الكشف البيئي واجور دراسة تقرير الاثر البيئي وهي كما يلي

صنف (1) $225,000 + 450,000 = 675,000$ دينار.

صنف (ب) $150,000 + 300,000 = 450,000$ دينار

صنف (ج) $75,000 + 150,000 = 225,000$ دينار.

هذه التصنيفات تستند على الآثار البيئية المرتبطة بالمشروع والتي تستطيع وزارة البيئة ومديرياتها في المحافظات مساعدتك في تصنيفها

◀ تسجيل العلامة التجارية

يؤمن تسجيل المشروع الحماية القانونية لمشروعك وشهرتها من المنافسة غير المشروعة، ويحمي مشروعك وشهرتك والسلع والخدمات التي تقدمها من التقليد. ويمنع الآخرين من استخدام اسمك أو علامتك التجارية بشكل غير قانوني. يمكن لتسجيل منتجاتك وفق القانون ان يمنحك موردا ماديا عبر منح تراخيص استخدامها للغير أو بيعها ونقل ملكيتها. كما يمكنك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول منافستك بطرق غير مشروعة، ويتيح لك الحصول على تعويض مادي مقابل الاضرار التي تقع عليك نتيجة ذلك. تشمل حماية الملكية الفكرية الاعمال الفنية والأدبية والعلمية والابداعية، والعلامة التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية.

تسجيل الأعمال الفنية والأدبية والعلمية والإبداعية

إذا كان ما ينتج عن مشروعك مصنفاً إبداعية أو أدبية، فيمكنك تسجيلها في وزارة الثقافة / المركز الوطني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. ويتطلب تقديم المستمسكات الرسمية للفرد أو المشروع مع نسخة من العمل المراد تسجيله. ويقدم الطلب عن طريق بوابة أور الالكترونية وبحث عن العنوان التالي (استمارة توثيق وتسجيل الاعمال والمصنفات الإبداعية) واتبع الخطوات اللاحقة هذه الخدمة مجانية

تسجيل العلامات التجارية

يعد تسجيل العلامات التجارية خطوة ضرورية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حق الاستخدام الحصري فيما يلي تفاصيل إجراءات التسجيل والمستمسكات المطلوبة

جهة تسجيل العلامات التجارية

تتولى مديرية تسجيل العلامات والبيانات التجارية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن مسؤولية تسجيل العلامات التجارية. يمكنك اجراء التسجيل من خلال نظام التسجيل الالكتروني للعلامات التجارية على الرابط التالي

<https://tm.industry.gov.iq>

تتم العملية بالمراحل التالية

1. طلب فحص العلامة التجارية

2. طلب تسجيل العلامة

تقرير تسجيل العلامة 3

إجراء نشر العلامة 4.

إصدار شهادة التسجيل 5

الوثائق المطلوبة لتسجيل علامة تجارية

سم صور عدد 10 وبدقة لا تقل (6x10) إذا كانت الجهة طالبة الفحص عراقية، يتم تقديم صورة علامة بمقياس 1. على أن يكون اسم العلامة باللغة العربية أو الكردية حصراً تكون العلامة مطبوعة بالألوان الأصل حصراً 300 DPI عن ويمكن كتابة العلامة بالإنجليزية أيضاً شريطة أن تكتب باللغة العربية والانكليزية ولا تكتب الانكليزية بحجم أكبر من العربي.

صورة العلامة المقدمة تكون كالتالي 2

- أ. الأبعاد: يجب أن تكون 720 بكسل للعرض و 720 بكسل للارتفاع
- ب. نسبة العرض الى الارتفاع : عرض الشعار او ارتفاعه (0.8 / حجم الصورة
- ج. امتداد الصورة: تكون بصيغة PNG.
- د. خلفية الصورة: يجب أن تكون خلفية العلامة شفافة (Transparent).
- هـ. الحد الأقصى لحجم الملف: يجب أن لا يتجاوز حجم الصورة 10 ميجابايت

المستمسكات المطلوبة للشركات الصناعية داخل العراق

المستمسكات المطلوبة للشركة كاملة التأسيس
هوية مديرية التنمية الصناعية (مجدد) مذكور فيها اسم المدير المفوض للشركة
(الأوراق الخاصة بالشركة محضر اجتماع - شهادة تأسيس الشركة
كتاب تأييد موقع من الجهة العامة للتنمية الصناعية

المستمسكات المطلوبة لمشروع صغير غير مسجل

تقديم هوية اتحاد الصناعات العراقي باسم الجهة صاحبة العلامة
تقديم كتاب تأييد حديث يثبت بأن الجهة صاحبة المشروع غير مشمولة بإجراءات المديرية العامة للتنمية الصناعية
تقديم طلب موقع من صاحب المشروع أو وكيل قانوني

المستمسكات المطلوبة للطلبات العربية والأجنبية

إجازة تسجيل الشركة مجددة
وكالة مسجلة معتمدة

الطلبات التي تتطلب موافقات خاصة من الجهات الحكومية القطاعية

المصارف تقديم كتاب موافقة من البنك المركزي العراقي
شركات الاتصالات تقديم موافقة هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
المطاعم والكافيتريات تقديم إجازة صحية من وزارة الصحة دائرة الرقابة الصحية
الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والأهلية تقديم موافقات وزارة التعليم العالي
المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية تقديم موافقات من وزارة الصحة
الفنادق تقديم موافقة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار

المجازر: تقديم موافقة وزارة الصحة ووزارة الزراعة

المستمسكات المطلوبة لتقديم طلب تسجيل علامة باسم تاجر عراقي

هوية غرفة تجارة مجددة للسنة الحالية

تقديم كتاب تأييد من غرفة التجارة

وكالة تسجيل أو توقيع الطلب شخصياً من قبل صاحب الطلب

المستمسكات المطلوبة لتقديم طلب تسجيل علامة باسم مكتب تجاري

هوية غرفة تجارة مجددة للسنة الحالية

تقديم كتاب تأييد من غرفة التجارة

المستمسكات المطلوبة لتقديم طلب تسجيل علامة باسم مشروع استثماري

تقديم إجازة استثمار

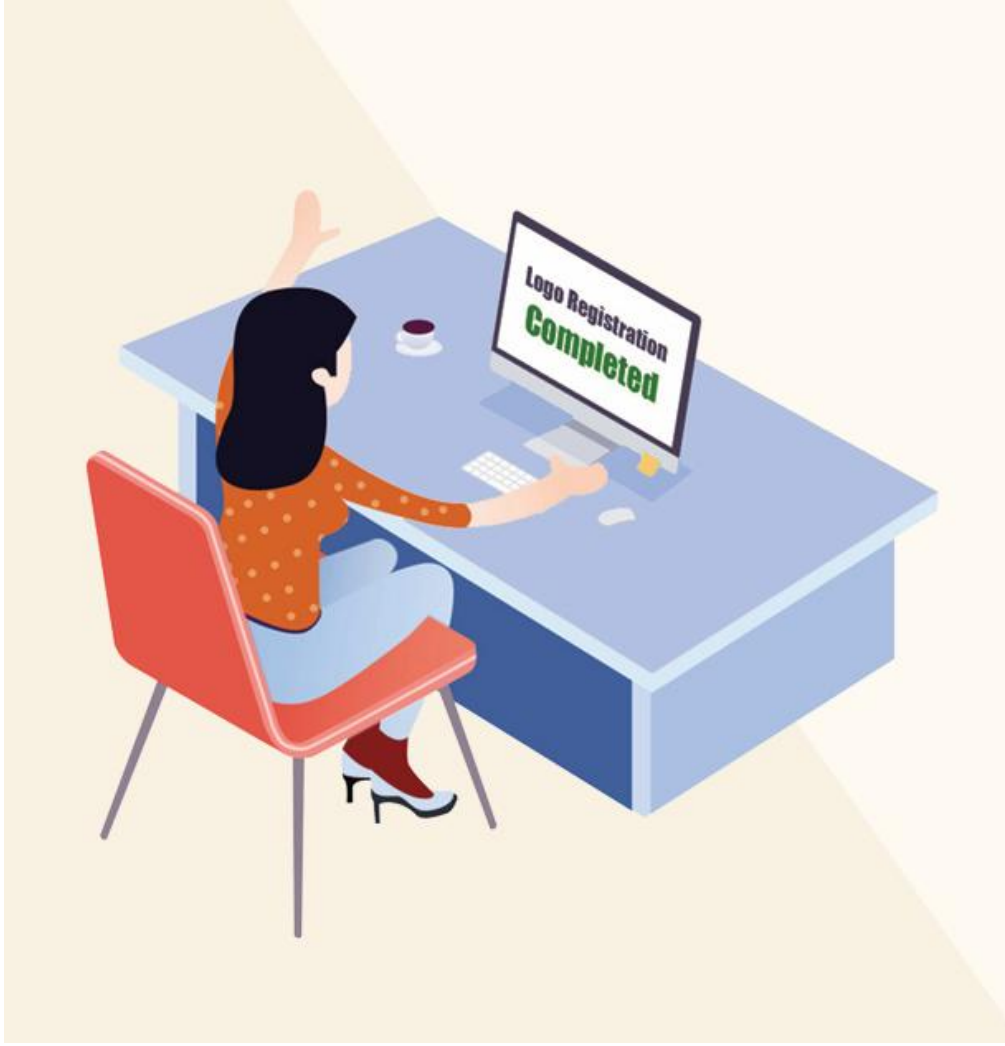
تقديم المستمسكات المتعلقة بالمشروع مثل كتاب تسجيل وكالات معتمد من المحامي

المستمسكات المطلوبة للجهات الحكومية والاتحادات الرياضية

تقديم كتاب تحويل رسمي من الجهة مقدمة الطلب

يساهم تسجيل العلامة التجارية في حماية الهوية التجارية من التعدي

ويمنح صاحبها حقاً قانونياً يمنع الآخرين من استخدامها دون إذن



42 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

المخطط لسيير الإجراءات في تسجيل العلامة التجارية

تقديم طلب لفحص العلامة

تقديم المستمسكات المطلوبة وحسب كل حالة

تنظيم طلب الفحص وفق استمارة خاصة

دفع رسم طلب الفحص وإحالة الطلب إلى موظف الحاسبة لغرض الإدخال ومن ثم يتم حجز الطلب حسب تسلسل التقديم

يقوم الموظف المختص (الفاحص) بفحص العلامة المطلوبة ضمن قاعدة البيانات ويرفع الطلب إلى رئيس الشعبة الفنية ومن ثم إلى مدير القسم ومن ثم إلى السيد المسجل لاتخاذ قراره الأولي بإمكانية التسجيل أو عدمه

موافقة

خلال 30 يوم من تاريخ الإعلان عن نتيجة الفحص الأولي يتم تنظيم طلب تسجيل مودع بعد دفع الرسوم من قبل صاحب العلاقة أو وكيل التسجيل (محامي عراقي الجنسية) وبخلافه يعتبر طلب الفحص لاغياً

يبلغ صاحب الطلب عن طريق لوحة اعلانات القسم والموقع الالكتروني

رفض

حفظ الطلب

دراسة الطلب

1- المداولة

2- تعديل صورة العلامة أو المعلومات المثبتة على طلب الفحص

خلال 30 يوم من تاريخ الإعلان عن نتيجة الفحص الأولي يتم تنظيم طلب تسجيل مودع بعد دفع الرسوم من قبل صاحب العلاقة أو وكيل التسجيل (محامي عراقي الجنسية وبخلافه يعتبر طلب الفحص لاغياً

في حالة اكمال جميع المستمسكات المطلوبة ضمن الفترة القانونية يتم تنظيم تقرير التسجيل ويحال الى السيد المسجل لغرض تثبيت قرار الموافقة على التسجيل من عدمه

إعلام أصحاب العلامات أو وكلائهم باكمال كافة الوثائق في حال وجود نقص فيها وفي حال عدم اكتمال الوثائق خلال فترة أقصاها (6) أشهر من تاريخ إيداع طلب التسجيل يتم توجيه كتاب إنذار ويلغى طلب الإيداع بعد مرور (7) أيام من تاريخ إصدار الكتاب

في حالة عدم دفع رسوم النشر بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الموافقة على التقرير يوجه انذار بإكمال متطلبات التسجيل نشر العلامات المستوفية للشروط ودفع الرسوم المطلوبة قانوناً وبعبكسه يلغى طلب التسجيل القانونية في نشرة العلامات التجارية

إعطاء مهلة 90 يوم من تاريخ نشر العدد الثالث لغرض تقديم دفع رسم التسجيل النهائي (شهادة الاعتراضات والبت بها وفق القانون

لا تقبل طلبات التجديد أو نقل الملكية أو تغيير الأسم أو العنوان وبقية المتغيرات في حال عدم دفع رسوم التسجيل النهائية (الشهادة)

قبول التسجيل

↓

دفع رسوم النشر

↓

نشر العلامات المستوفية للشروط القانونية في نشرة العلامات التجارية

↓

دفع رسم التسجيل النهائي (الشهادة التسجيل) خلال المدة القانونية وبخلافه تلغى العلامة بعد الإنذار

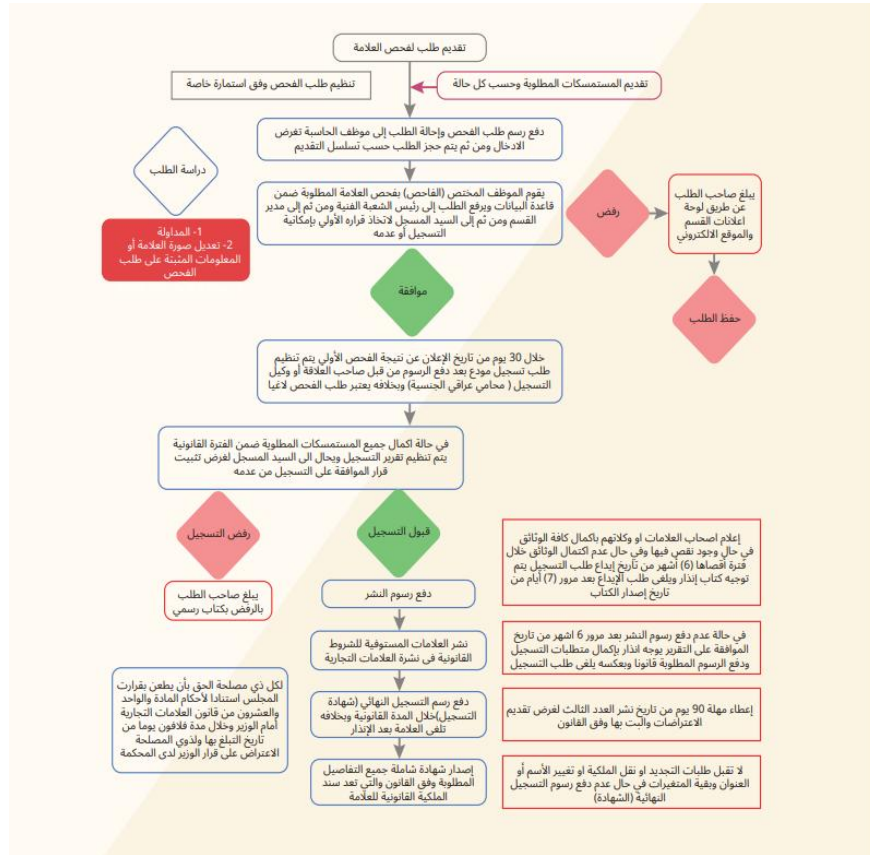
↓

إصدار شهادة شاملة جميع التفاصيل المطلوبة وفق القانون والتي تعد سند الملكية القانونية للعلامة

رفض التسجيل

يبلغ صاحب الطلب بالرفض بكتاب رسمي

لكل ذي مصلحة الحق بأن يطعن بقرارات المجلس استنادا لأحكام المادة والواحد والعشرون من قانون العلامات التجارية أمام الوزير وخلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة



تسجيل العلامة التجارية ▶ 43

تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .

إذا كان لديك براءة اختراع أو نموذج صناعي ولحمايته: يمكنك تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية لدى مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية التابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط. في الوقت الحالي، لا توجد آلية تقديم إلكترونية، بل يتم مراجعة الدائرة المعنية وترويج المعاملة ورقيا. ومع ذلك، يمكنك الحصول على المعلومات المطلوبة للتسجيل وخطوات ترويج المعاملة عبر بوابة أور الإلكترونية من خلال

البحث عن العنوان التالي: "منح شهادة نموذج صناعي وبراءة الاختراع (صورة طبق الأصل)".
أو زيارة موقع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عبر الرابط التالي: <https://www.cosqc.gov.iq>.
بعد فتح الموقع، توجه إلى: خدمات الجهاز - مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية.

تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية هو خطوة أساسية لحماية ابتكاراتك وتوثيق حقوقك الفكرية. من خلال هذا التسجيل، ستحصل على حماية قانونية لابتكاراتك، مما يعزز من قدرتك على المنافسة ويزيد من فرصك في الابتكار والنمو في السوق.

44 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

تسجيل النموذج الصناعي في العراق

تسجيل النموذج الصناعي هو خطوة مهمة لحماية فكرتك ومنع تقليد منتجك في السوق. إذا كنت تمتلك تصميمًا مميزًا وتريد ضمان حمايته قانونيًا، فإن عملية تسجيل النموذج الصناعي هي الخيار الأمثل لك. نعرض لك فيما يلي الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم طلب التسجيل بشكل مبسط، مما يسهل عليك متابعة الخطوات المطلوبة. ما هو النموذج الصناعي؟

النموذج الصناعي هو الشكل أو التصميم الخارجي للمنتج، ويشمل الخطوط الألوان، أو الأنماط التي تميز المنتج عن غيره. تسجيله يمنحك الحق القانوني في منع الآخرين من نسخه أو تقليده.

شروط وأحكام تقديم طلب نموذج صناعي

- استمارة الطلب: يجب أن يتضمن الطلب استمارة طلب نموذج صناعي" والمرفقات المتعلقة به.
- مطابقة العنوان: يجب أن يتطابق عنوان النموذج مع الشروط المنصوص عليها في نموذج استمارة الطلب.
- الوثائق: يجب تقديم نسخ أصلية أو مصادق عليها من الجهات المختصة.
- دفع الرسوم: دفع رسوم الإيداع البالغة 50,000 دينار عند تقديم الطلب.
- استيفاء المتطلبات على مقدم الطلب استكمال أي متطلبات إضافية تطلبها المديرية.
- لتعبئة الاستمارة بشكل صحيح، إليك الشروط اللازمة لضمان تقديم الطلب وفقا للمتطلبات:
- شروط تعبئة الاستمارة والمرفقات
- اسم مقدم الطلب: يجب أن يتطابق مع الهوية (الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة).
- اسم الوكيل: إذا كان الوكيل داخل العراق يجب أن يكون معتمدًا من كاتب العدل.
- اسم المصمم: يجب أن يتطابق مع الهوية، وإذا كان هناك أكثر من مصمم، يجب ذكرهم جميعًا.
- معلومات فنية: يجب تقديم وصف للنموذج الصناعي يتضمن صورًا أو رسومات توضح الشكل.
- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان النموذج قد تم عرضه أو نشره مسبقًا، يجب تقديم الوثائق اللازمة.

- الإقرار: يجب أن يتضمن اسم مقدم الطلب أو الوكيل مع توقيعه وتأكيد تقديم المعلومات الصحيحة. تأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بالرسومات والصور التي تساهم في حماية تصميمك بشكل فعال: شروط خاصة بالرسومات والصور
- الأشكال والرسومات يجب أن تكون الأشكال ملونة إذا كان يرغب في حماية الألوان.
- الأجزاء غير المحمية: إذا كانت هناك أجزاء غير مطلوب حمايتها، يجب رسمها بخطوط متقطعة.
- الوضوح والدقة: يجب أن تكون الأشكال واضحة بدقة عالية وتوضح السمات المميزة للنموذج.
- عدد النسخ المطلوبة: ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية، ثلاث نسخ من الصور الفوتوغرافية.
- المتابعة تقديم الطلب بشكل سليم، تعرف على الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند تقديم الطلب: الشروط العامة لتقديم الطلب
- عنوان النموذج: يجب أن يكون باللغتين العربية والإنجليزية.
- تعريف النموذج: يجب تقديم ثلاث نسخ من تعريف النموذج الصناعي باللغتين العربية والإنجليزية لطلبات الأجنبية).
- نموذج حي أو مصغر: يجب تقديم نموذج حي أو مصغر للنموذج الصناعي.
- قرص ليزري (CD): يجب إرفاق قرص ليزري يحتوي على الموجز بصيغة (Word) وجميع الصور والرسومات.
- استمارة الطلب: يجب تعبئة استمارة طلب تسجيل النموذج الصناعي مع جميع الوثائق المرفقة.

تسجيل العلامة التجارية ▶ 45

احرص على دفع الرسوم المطلوبة عند تقديم طلبك لضمان سرعة المعالجة:
الرسوم المطلوبة

- رسم تقديم الطلب 55,000 دينار.
- رسم نشر النموذج في حالة قبوله : 35,000 دينار.
- رسم شهادة النموذج في حالة قبوله: 35,000 دينار.
- رسوم تعديل أو إضافة طلبات أخرى : 25,000 دينار لكل طلب تعديل (مثل إضافة أو حذف أو تغيير التسلسل أو تغيير العنوان).

باتمام عملية تسجيل النموذج الصناعي، ستحصل على حماية قانونية لتصميمك في السوق، مما يعزز من قدرتك التنافسية ويمنع تقليد منتجك.

تسجيل براءة الاختراع

تسجيل براءة الاختراع هو خطوة هامة لحماية اختراعتك وضمان حقوقك القانونية في السوق. إذا كنت قد ابتكرت فكرة جديدة ومبتكرة وتود تأكيد حقوقك عليها، فإن عملية تسجيل براءة الاختراع هي الخيار الأنسب لك. إليك ما تحتاج إلى معرفته بشأن تقديم طلب براءة الاختراع بالشكل الصحيح.

ابدأ بتقديم طلبك وفقاً لهذا الترتيب الكامل لطلب براءة الاختراع:

ترتيب طلب (متن) براءة الاختراع

عنوان الطلب: يجب أن يكون عنوان الطلب باللغتين العربية والإنجليزية ويجب أن يكون دالاً على فكرة الاختراع. الموجز يجب أن يكون الموجز باللغتين العربية والإنجليزية ولا يقل عن نصف صفحة ولا يزيد عن صفحة واحدة.

الوصف الكامل: يجب أن يتضمن الوصف الكامل النقاط التالية:

مجال الاختراع مجال تطبيق فكرة الطلب.

خلفية الاختراع يشمل المقدمة وتوطئة للموضوع مع ذكر التقنيات السابقة ومقارنتها مع فكرة الطلب.

الوصف العام للاختراع تفاصيل الفكرة وذكر الأجزاء والمكونات وطريقة العمل والنتائج والاختبارات وظروف العمل والجدول والتجارب.

المميزات: ما يميز الفكرة عن غيرها ويجب كتابتها على شكل نقاط.

الوصف الموجز للرسوم والأشكال: يجب أن يتضمن الوصف الموجز للرسوم والأشكال المرفقة مع الطلب لغرض فهم الاختراع، خاصة في الطلبات الهندسية أو الأجهزة بكافة أنواعها.

بتسجيل اختراعتك والحصول على براءة اختراع، تضمن حماية فكرته المبتكرة من التقليد، مما يمنحك الميزة التنافسية في السوق. هذه الخطوة هي أولى مراحل تحقيق النجاح التجاري وتوسيع فرصك في الابتكار والنمو.

46 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

قبل تقديم طلب براءة الاختراع: يجب الانتباه إلى بعض الملاحظات الهامة التي تضمن لك تقديم طلب كامل ومكتمل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. هذه الملاحظات تعتبر أساسية لضمان قبول الطلب وعدم رفضه نتيجة أي نقص في الإجراءات أو الوثائق المطلوبة.

ملاحظات هامة لتقديم الطلب

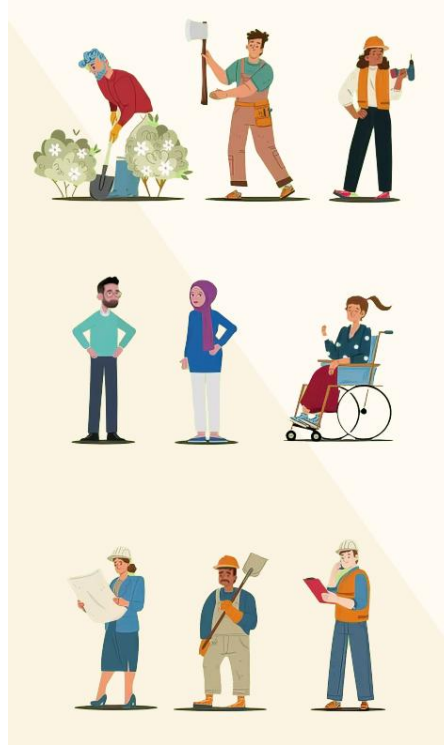
- ننشر البحث قبل تقديم الطلب في حالة نشر البحث قبل تقديم الطلب، يجب أن لا تتعدى المدة الزمنية بين تاريخ النشر وتاريخ التقديم (12) شهر. وبخلافه، سيتم رفض الطلب وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون النافذ.
- تنسيق الطلب: يجب أن تكون الكتابة على وجه واحد فقط وترقم الصفحات بصورة متسلسلة مع تزويدنا بقرص (CD) للمتن الطلب (word) عدد (2) و (PDF) عدد (1) مع كافة المستمسكات على أن تكون المستمسكات بملف واحد بصيغة (PDF).
- الصفحات المنفصلة: يفضل أن يبدأ كل عنوان من العناوين أعلاه بصفحة منفصلة، أما الادعاءات فهي شرط أساسي أن تكون بصفحة منفصلة.
- نسخة أولية من الطلب نطلب تزويدنا نسخة واحدة (أولية) كما الترتيب أعلاه من طلب البراءة لغرض دراسته من القبول المختصين داخل المديرية (وفق آليات الملكية الصناعية وبيان الملاحظات والتعديلات قبل إعداد النسخ الخمس).

متطلبات وشروط التسجيل

- قبل المضي قدماً في تقديم طلب براءة الاختراع يجب أن تتأكد من توافر جميع المتطلبات والشروط الأساسية لضمان قبول الطلب. يشمل ذلك تقديم كافة الوثائق والنسخ المطلوبة بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة وفقاً للإجراءات القانونية المحددة. تأكد من الالتزام التام بهذه الشروط لتجنب أي تأخير أو رفض للطلب.
 - خمس نسخ من الطلب : يجب تقديم خمس نسخ من طلب البراءة كما الترتيب أعلاه، وبعد إعداد التعديلات والملاحظات من القسم.
 - نسختان مع بيانات المخترعين: يجب أن تذكر مع النسختين عنوان الطلب واسم وعنوان العمل والإيميل والموبايل للمخترعين (مع كبس كل نسخة على حدة وتنقيها من الوسط من جهة اليمين).
 - كتب عدم ممانعة: يجب تزويدنا بكتب عدم ممانعة لكل مخترع مع جهة انتسابه ونسخ من هوياتهم (هوية العمل). إذا كان المخترع غير منتسب لدائرة حكومية : في حال كون أحد المخترعين غير منتسب لأي دائرة حكومية، يكتب نسخة من هوية تعريفية وبطاقة السكن وتوقيع الإقرار بذلك أمام المشاور القانوني في المديرية.
 - دفع الرسوم: يجب دفع رسوم تقديم الطلب والبالغة 82,000 دينار، ورسم شهادة التسجيل 35,000 دينار.
 - تسلسل المخترعين يجب أن يطابق تسلسل المخترعين الوارد في الطلب التسلسلي في استمارة التقديم، ولا يمكن تغييره إلا بموافقة كافة الأطراف المشتركة في طلب البراءة يجب تزويدنا بخط طي موقع من كافة المشاركين (توقيع كي) مع دفع رسوم تغيير التسلسل والبالغة 25,000 دينار لغرض استحصا المواقفات الرسمية.
 - نسب الملكية: في حالة وجود نسب مئوية، يجب ذكرها مع الأسماء لكل مخترع عن ملكيته للبراءة منذ بداية تقديم الطلب.
 - شهادة أسبقية في حال طلب شهادة أسبقية، يتطلب تزويدنا بنسخة إضافية من طلب البراءة عدا النسخ الخمس.
- إن تقديم الطلب بشكل صحيح ووفقاً لهذه الشروط يضمن لك حماية فكرتك المبتكرة. ويحمي حقوقك القانونية في براءة الاختراع. احرص على اتباع جميع الخطوات بدقة، حيث أن أي نقص أو خطأ قد يؤدي إلى تأخير أو رفض طلبك.

تسجيل العلامة التجارية ▶ 47

لقد حصلت على كافة المعلومات التي تحتاجها لتسجيل مشروعك بشكل رسمي، وفي الأجزاء التالية المزيد من المعلومات المفيدة لك ولمشروعك



48 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

الحصول على عضوية منظمات أصحاب العمل

وتشمل الاتحادات والغرف والجمعيات غيرها من الاشكال التنظيمية المهنية المستقلة والتي تهدف الى تنظيم الأنشطة الخاصة بأصحاب المشاريع ضمن نطاق اختصاصها، والدفاع عن مصالح أعضائها وتقديم الخدمات لهم والمساهمة في عملية التنمية.

توجد عدة منظمات مختصة في العراق مثل الغرف الصناعية واتحاد الصناعات العراقي، الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية العراقية، اتحاد المقاولين العراقيين، إلخ...).

قد تمسك بعض هذه المنظمات سجلا تجاريا لتسجيل الأسماء التجارية فيها بحكم القانون، وان تسجيل الاسم التجاري لا يشترط الانتساب وعضوية المنظمة. يكون الانتساب الى هذه المنظمات اختياريا وفق الشروط والمتطلبات لتلك المنظمات، كما يجوز الانسحاب منها.

الحصول على عضوية المنظمات تتيح لك التمتع ببعض المزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها، فضلا عن المشاركة في الانتخابات الخاصة بالمنظمة.



الضرائب في العراق: كل ما تحتاجه كصاحب مشروع ▶ 49

الضرائب في العراق: كل ما تحتاجه مصاحب مشروع

فهم نظام الضرائب في العراق هو أمر ضروري حيث تعتبر ضريبة الدخل المصدر الرئيسي للدخل الحكومي العراقي، ويعني الامتثال للوائح الضريبية تجنب الغرامات والعقوبات. يقدم هذا القسم نظرة عامة على ضريبة الدخل على الأفراد والشركات في العراق.

ضريبة الدخل على المشاريع في العراق

إن التزامك بالقوانين الضريبية هو خطوة أساسية نحو تأسيس عمل قوي ومستدام. من خلال فهم هذه العملية. يمكنك تحسين إدارة أموالك وضمان نجاح أعمالك في المستقبل. تخضع جميع الأعمال والمشاريع في العراق لضريبة دخل على أرباحها الصافية. معدل ضريبة الدخل ثابت عند 15% من صافي الأرباح.

ابداً بتطبيق هذه الخطوات البسيطة لضمان حساب دقيق للضريبة على مشروعك وتفادي أي مخالفات قانونية:

حساب الدخل الإجمالي: يشمل جميع الإيرادات التي تحققها المشاريع خلال السنة المالية، مثل المبيعات، رسوم الخدمات، وعائدات الاستثمارات.

طرح المصروفات التشغيلية: خصم المصروفات التي تكبدتها المشروع لتوليد الدخل مثل الرواتب، إيجار المبنى والمصاريف الأخرى.

حساب صافي الأرباح: بعد خصم المصروفات التشغيلية من الدخل الإجمالي، يتم الحصول على صافي الأرباح قبل الضريبة.

حساب ضريبة الدخل : يتم ضرب صافي الأرباح بنسبة ضريبة الدخل (15%) لحساب قيمة ضريبة الدخل المستحقة.

ملاحظات مهمة:

- إقرار ضريبي دوري يجب على جميع الشركات تقديم إقرارات ضريبية دورية إلى الهيئة العامة للضرائب. متطلبات متنوعة تختلف المتطلبات حسب حجم وتعقيد الشركات.

- حفظ السجلات المالية: يجب الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة لمدة خمس سنوات.

- غرامات التأخير: يتم فرض غرامات على التأخر في تقديم الإقرارات أو دفع الضريبة.

50 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

ضريبة الدخل على الأفراد

كل خطوة نحو حساب ضريبة الدخل على الأفراد هي خطوة نحو تحسين مستوى الحياة المالية لك ولعائلتك. فهلك لهذه العملية يمكن أن يفتح لك أبواب التوفير والتخطيط المالي الصحيح والإمتثال للقوانين

كيفية حساب ضريبة الدخل على الأفراد:

إذا كنت صاحب عمل، يجب أن تكون على دراية بضريبة استقطاع الدخل من العاملين في شركتك. إليك كيفية حساب ضريبة الدخل على الأفراد

حساب الدخل الإجمالي: يشمل الراتب الشهري أو أي دخل آخر مثل عائدات الإيجار أو أرباح الأعمال التجارية الحرة.

طرح الإعفاءات والسماحات: تمنح الحكومة إعفاءات حسب الحالة الاجتماعية، مثل إعفاء 2,500,000 دينار للأعزب و 4,500,000 دينار للمتزوج.

حساب الدخل الخاضع للضريبة: بعد خصم الإعفاءات والسماحات من الدخل الإجمالي، يتم حساب الدخل الخاضع للضريبة.

تطبيق شرائح الضريبة: تطبق شرائح ضريبة تصاعدية على الدخل الخاضع للضريبة حسب قيمة الدخل.

حساب ضريبة الدخل: يتم حساب الضريبة بناءً على الشريحة الضريبية المطبقة على الدخل.

شرائح الضريبة على دخل الأفراد الشهري .

الشرائح	نسبة الضريبة
من 1 دينار إلى 250,000 دينار	3%
من 250,000 دينار إلى 500,000 دينار	5%
من 500,000 دينار إلى 1,000,000 دينار	10%
من 1,000,000 دينار فأكثر	15%

مثال توضيحي

إذا كان العامل متزوجاً ولديه طفلين براتب شهري قدره 1,200,000 دينار عراقي، فإنه سيدفع ضريبة دخل تقدر بـ 1,365,000 دينار عراقي سنوياً بناءً على الشرائح الضريبية والإعفاءات.

الضرائب في العراق: كل ما تحتاجه كصاحب مشروع ▶ 51

إجراءات تسجيل الشركات في قسم الشركات لدى الهيئة العامة للضرائب .

إذا كنت بصدد تسجيل شركتك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- تقديم المستندات الأصلية والمصدقة: تشمل شهادة التأسيس محضر التأسيس، بيان التأسيس، وصورة من مستندات المدير المفوض.
- تقديم كتاب تأييد من الفرع الضريبي: إذا كان موقع الشركة في إحدى المحافظات، يجب تقديم كتاب من الفرع الضريبي يثبت أن الشركة غير مسجلة.
- استلام استمارة استعلام: يجب استلام استمارة استعلام من وحدة التسجيل.
- الاستعلام من الوحدات التخمينية: المرور عبر الوحدات التخمينية للتأكد من حالة التسجيل.
- الرجوع إلى وحدة التسجيل: بعد إتمام الاستعلام، يتم الرجوع إلى وحدة التسجيل وتحويل الملف إلى حاسبة القسم.
- إتمام الإجراءات وإرسال الملف: بعد إتمام إجراءات الحاسبة، يتم إرسال الملف إلى الوحدة التخمينية، ثم إلى المحافظة حسب الموقع الجغرافي.

بتطبيقك لهذه الإجراءات ومعرفتك الدقيقة بالمستحقات الضريبية، أنت تضع الأسس لمستقبل مشرق لشركتك. كل خطوة تتخذها نحو الامتثال الضريبي هي خطوة نحو تحقيق الاستدامة والنمو.



52 ◀ دليل تسجيل المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة في العراق - BRM

تسجيل المشروع لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لصاحب العمل والعمال لماذا عليك تسجيل مشروعك؟

تسجيل مشروعك أو عملك لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يخلق بيئة قانونية ومستقرة، مما يزيد من فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا التسجيل:

- يضمن حقوق العاملين القانونية
- يعزز استمرارية العمل
- يساهم في استدامة المشروع وزيادة الإنتاجية

ما المقصود بتسجيل العمال؟

بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 ، يجب على كل صاحب عمل يستخدم عاملاً أو أكثر تحت إدارته، تسجيل مشروعه والعاملين لديه لدى الدائرة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إجراءات تسجيل المشروع والعاملين

1. تقديم الوثائق الخاصة بالمشروع (خاص، مختلط، تعاوني) مثل شركات، مصانع، محلات، مكاتب... وغيرها إضافة إلى وثائق صاحب المشروع، إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي

أ. يمكن التقديم إلكترونياً عبر منصة "ضماني الرقمية"

2. تقديم بيانات عن:

- أ. عدد العمال
- ب تاريخ التحاقهم بالعمل
- ج. أجورهم

3. تصدر دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي:

- أ. قرار شمول المشروع
- ب رقم تسجيل المشروع
- ج. هويات للعمال تتضمن رقم العامل المضمون

تسجيل المشروع لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لصاحب العمل والعمال ▶ 53

التزامات صاحب المشروع

إشعار الدائرة بأي تغييرات مثل:

- . تغيير الاسم التجاري
- . تغيير أصحاب العمل
- . تعيين أو إنهاء خدمات العمال
- . نقل مقر العمل

استقطاع وتسديد الاشتراكات شهرياً حسب ما يلي:

يلتزم صاحب العمل باستقطاع النسبة المحددة قانوناً من أجور العمال وتسديد الاشتراكات الشهرية بمسؤوليته. التفاصيل كالتالي:

- . يحتسب الحد الأدنى الشهري لأجر العامل غير الماهر بمبلغ 350,000 دينار عراقي. تحديد الأجور الأعلى من هذا الحد يتم باتفاق مباشر بين صاحب العمل والعامل، ويأخذ بعين الاعتبار الخبرة، المهارة، والمؤهل.
- . نذكر بأهمية الالتزام بقانون العمل العراقي، ويمكن الاطلاع على نسخة منه من خلال موقع وزارة العمل والشؤون

الاجتماعية.

. نسبة الاشتراك الإجمالية هي 25% من الأجر الشهري للعامل، وتوزع كالتالي:

- للعامل العراقي

صاحب العمل: 12

- العامل: 5%

الحكومة: 8% (دعم حكومي)

- للعامل غير العراقي

صاحب العمل: 20%

- العامل: 5%

ويمكنك تسديد مبالغ الاشتراك الشهرية بأحد الطرق التالية:

- مراجعة مركز دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أو فروعها في المحافظات

- الدفع عبر أجهزة POS

- التحويل المصرفي من مصرف الرافدين

ملاحظات هامة

يسمح القانون بتأجيل تسديد الاشتراكات لمدة أقصاها أربعة أشهر، وفي حال عدم السداد ضمن هذه

الفترة تترتب غرامات تأخيرية على صاحب المشروع.

ضرورة الالتزام بقانون العمل العراقي. نسخة القانون متوفرة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يمكن لأصحاب المشاريع الاشتراك بنظام ضمان التقاعد الاختياري عبر المنصة الإلكترونية (ضمان

التقاعد الاختياري [rss.gov.iq]).

اغتنم مزايا التسجيل في الضمان الاجتماعي لتأمين مستقبل مستقر ومزدهر لك ولعمالك.

الميزة	صاحب العمل	العامل (المضمون)
سهولة استقطاب عمال من ذوي المهارة العالية.	يسهل استقطاب عمال مهرة	يضمن الأمان الوظيفي في بيئة قانونية

الإمتثال لقوانين العمل والضمان الإجتماعي	بيئة عمل مستدامة	حماية الحقوق العمالية
منافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة)	يقلل العبء المالي في حال إجازة الأمومة	تحصل على إجازة أمومة مدفوعة وفق القانون
الحصول على سلامة الموقف من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال	الإستفادة من فرص التعاقد مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع لصالحها حيث تعد وثيقة سلامة الموقف شرط أساسي للتأهل في المناقصات الحكومية والعقود الرسمية	يضمن أن المؤسسة ملتزمة بحقوقه القانونية
الضمان الصحي للعمال	لا يتحمل تكاليف العلاج أو التعويض في حالة إصابة العمل حيث يتم تكفل العلاج للعامل المضمون المصاب على نفقة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	يعالج مجاناً حتى الشفاء أو الإحالة على التقاعد التمتع بالإجازات المرضية المثبتة مدفوعة الأجر
دفع الرواتب للعامل المصاب	يقلل العبء المالي في حال مرض العامل أو إصابته خلال فترة علاجه	يتلقى أجره كاملاً من صندوق الضمان الاجتماعي طوال فترة المرض أو الإصابة
إمكانية شراء خدمة تقاعدية لغاية 5 سنوات	لا يتحمل أي نفقات اضافية بالنسبة للعمال كصاحب مشروع إذا كان لديه خدمة مضمونة أو مسجل في نظام التقاعد الإختياري يستطيع شراء خدمة تصل إلى 5 سنوات لاستكمال مدة التقاعد	يستطيع شراء خدمة تصل إلى 5 سنوات لاستكمال مدة التقاعد
إمكانية إضافة الخدمة العسكرية إلى الخدمة المضمونة	لا يتحمل مسؤولية نقل الحقوق لعماله كصاحب مشروع تضاف خدمته العسكرية المحسوبة إن وجدت إلى سنوات الخدمة المضمونة كصاحب عمل	تضاف خدمته العسكرية المحسوبة إن وجدت إلى سنوات الخدمة المضمونة
إمكانية نقل الخدمات بين القطاع الخاص والعام	لا يتحمل مسؤولية نقل الحقوق لعماله كصاحب مشروع يحتفظ بحقوقه التقاعدية في حال كانت لديه خدمة مضمونة سواء في القطاع العام أو الخاص ومن ثم سجل في نظام التقاعد الإختياري	يحتفظ بحقوقه التقاعدية في حال انتقاله من القطاع الخاص إلى العام أو العكس
صرف راتب تقاعدي لذوي العامل في حالة وفاته	لا يتحمل تعويضات الوفاة	تتلقى عائلة العامل راتباً تقاعدياً من الدائرة في حال وفاته

تسجيل مشروعك لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي يضمن بيئة قانونية مستقرة تعزز نجاح مشروعك وتحمي حقوق العاملين.

خاتما

بات الآن بإمكانك تسجيل مشروعك بثقة واطمئنان، بعد أن فهمت جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتسجيله بشكل رسمي في العراق. يعتبر الامتثال للقوانين جزءاً أساسياً لضمان استدامة ونجاح أعمالك على المدى الطويل. لضمان سير عملك بأفضل شكل، نوصيك بمراجعة المواقع الإلكترونية التالية باستمرار للبقاء على اطلاع بأحدث التحديثات والخدمات المتاحة

المواقع الإلكترونية للجهات المعنية:

- . وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات <https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/>
- . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية www.molsa.gov.iq
- . وزارة الصناعة والمعادن - المديرية العامة للتنمية الصناعية www.mti.gov.iq
- . وزارة التخطيط <https://mop.gov.iq>
- . وزارة التجارة <https://mot.gov.iq>
- . وزارة المالية <https://mof.gov.iq>
- . وزارة السياحة <https://www.mocul.gov.iq>
- . موقع نقطة تجارة العراق الدولية <https://iitp.mot.gov.iq>
- . اتحاد الصناعات العراقي <https://www.ifi-iraq.com>
- . إتحاد الغرف التجارية <https://baghdad.eregulations.org/Contacts/19?l=ar>
- . الهيئة العامة للضرائب www.itd.gov.iq
- . البنك المركزي العراقي www.cbi.iq
- . الهيئة العامة للاستثمار www.iqinvest.gov.iq
- . موقع أور www.ur.gov.iq
- . دليل تمويل المشاريع www.a2fguideiq.com/ar

(المزيد من الدعم والخدمات المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)

- تأكد من الحصول على وصل رسمي: قبل دفع أي مبلغ، تأكد دائماً من الحصول على وصل رسمي مكتوب أو إلكتروني، وتجنب أي تعاملات غير موثوقة.

- التوجه للمراجعة في المحافظات: إذا كان مشروعك في المحافظات الأخرى خارج بغداد، قد تحتاج إلى المراجعة مع الدائرة الرئيسية في بغداد، من خلال الدائرة المعنية في محافظتك.

لا تنسى!

النجاح في عملك يعتمد على قدرتك على الامتثال للقوانين واتباع الإجراءات بشكل دقيق. اجعل هذه الخطوات دليلك المستمر في رحلتك الريادية، ولا تتردد في الرجوع إلى الجهات المعنية للاستفسار أو الاستفادة من التحديثات.

أنت الآن في الطريق الصحيح نحو تحقيق النجاح! ابق على اطلاع دائم واستمر في تعزيز مشروعك بكل حماس واحترافية.

